РЕКЛАМА

Дело № 1-188/2022

Номер дела: **1-188/2022**

УИН: **25RS0035-01-2022-000242-93**

Дата начала: **25.01.2022**

Дата рассмотрения: **03.11.2022**

Суд: **Шкотовский районный суд Приморского края**

Судья: **Федорова Елена Владимировна**

Статьи УК: **158**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Климов А.О.		
Защитник (адвокат)	Загаба И.Г.		
Защитник (адвокат)	Лыков О.В.		
Защитник (адвокат)	Мершеев С.А.		
Защитник (адвокат)	СТАРЧУКОВ Д.А.		
Защитник (адвокат)	Гладышев В.С.		
ПРОКУРОР	Большекаменский межрайонный прокурор		
	Манек Сергей Андреевич	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Лапузов Алексей Анатольевич	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Соснин Михаил Вячеславович	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
ЧЕКИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
Червинский Владимир Николаевич	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
Долгих Алексей Владимирович	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			25.01.2022
Передача материалов дела судье			25.01.2022
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		04.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	16.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	12.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	19.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	17.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	25.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	02.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	09.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	29.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	30.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	17.08.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	24.08.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	13.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	20.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	21.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	27.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	18.10.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	20.10.2022
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления		01.11.2022

	приговора		
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	02.11.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		03.11.2022

Акты

Дело № 1-188/2022

25RS0035-01-2022-000242-93

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 ноября 2022 года г. Большой Камень

Шкотовский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Федоровой Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ФИО16, секретарями судебного заседания ФИО17, ФИО18,

с участием государственных обвинителей – ФИО19, ФИО20,

подсудимого ФИО2 и его защитника – адвоката ФИО71,

подсудимого ФИО6 и его защитника – адвоката ФИО74,

подсудимого ФИО9 и его защитника – адвоката ФИО21,

подсудимого ФИО8 и его защитника – адвоката ФИО72,

подсудимого ФИО3 и его защитника – адвоката ФИО22,

подсудимого ФИО4 и его защитника – адвоката ФИО73,

представителей потерпевшего ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» Потерпевший №2, ФИО45,

представителя потерпевшего ООО «Уфанефтемаш» ФИО46,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Шкотовского районного суда материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей: ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, несовершеннолетнего ребенка – ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, трудоустроенного в ООО «ССК «Звезда» стропальщиком, военнообязанного, ранее судимого ДД.ММ.ГГГГ Шкотовским районным судом <адрес> по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ к 180 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев; ДД.ММ.ГГГГ Шкотовским районным судом <адрес> по пунктам «а», «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, на основании статьи 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, копию обвинительного заключения получившего ДД.ММ.ГГГГ, с мерой пресечения в виде заключения под стражу,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 158, пунктом «в» части 3 статьи 158, пунктом «б» части 2 статьи 158, пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ;

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, холостого, имеющего на иждивении двух малолетних детей: ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не работающего, не военнообязанного, ранее не судимого, копию обвинительного заключения получившего ДД.ММ.ГГГГ, с мерой пресечения в виде заключения под стражу,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 158, частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ;

ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего на иждивении четверых малолетних детей: ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, трудоустроенного в ООО «ПСМК-1» разнорабочим, военнообязанного, ранее судимого ДД.ММ.ГГГГ Спасским районным судом <адрес> по пункту «а» части 2 статьи 166 Уголовного кодекса РФ к 2 годам 10 месяцам лишения свободы; ДД.ММ.ГГГГ постановлением Хасанского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ освобожден условно-досрочно на 7 месяцев 14 дней, копию обвинительного заключения получившего ДД.ММ.ГГГГ, с мерой пресечения в виде заключения под стражу,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ;

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего не полное среднее образование, холостого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не трудоустроен, военнообязанного, ранее судимого ДД.ММ.ГГГГ Шкотовским районным судом <адрес> по пунктам «а», «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ к лишению свободы сроком на один год 6 месяцев с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, копию обвинительного заключения получил ДД.ММ.ГГГГ, с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ;

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, женатого, лиц на иждивении не имеющего, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, трудоустроенного в ООО «ССК «Звезда» стропальщиком, военнообязанного, ранее не судимого, копию обвинительного заключения получившего ДД.ММ.ГГГГ, с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ;

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, холостого, на иждивении имеющего малолетнего ребенка ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, трудоустроенного в ООО «ССК «Звезда» стропальщиком, военнообязанного, ранее не судимого, копию обвинительного заключения получившего ДД.ММ.ГГГГ, с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.

УСТАНОВИЛ:

ФИО8 в период времени с 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 5 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точного места в ходе предварительного расследования установить не представилось возможным, решил умышленно. тайно, с корыстной целью совершить хищение принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «Уфанефтемаш» имущества. В указанный период времени, реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, проследовал на территорию базы, расположенной в 150 метрах от <адрес> в <адрес>, где, убедившись в отсутствии к себе внимания со стороны посторонних лиц, путем свободного доступа, умышленно, тайно, с корыстной целью похитил принадлежащее ООО «Уфанефтемаш» имущество: решетки чугунные ВЧ от комплектов лотков водоотводных типа BetoMax JIB 20.29.33-Б-У в количестве шести штук стоимостью 2 805 рублей за одну штуку, общей стоимостью 16 830 рублей; болты с шестигранной головкой оцинкованные ГОСТ 7798-70/DIN 933 20,0х50 класса прочности 8.8 в количестве 85 килограмм, стоимостью 158,62 рублей за 1 килограмм, общей стоимостью 15 909,62 рублей с учетом налоговой ставки; болты с шестигранной головкой оцинкованные ГОСТ 7798-70/DIN 933 20.0х60 класса прочности 8.8 в количестве 25 килограмм, стоимостью 158,61 рублей за 1 килограмм общей стоимостью 4 678,87 рублей с учетом налоговой ставки; болты с шестигранной головкой оцинкованные ГОСТ 7798-70/DIN 933 20.65 класса прочности 8.8 в количестве 25 килограмм стоимостью 158,61 рублей за 1 килограмм общей стоимостью 4 678,87 рублей с учетом налоговой ставки; гайки шестигранные высокопрочные ГОСТ 5915-70 М20 класса прочности 8.0 оцинкованная в количестве 125 килограмм, стоимостью 233,07 рубля за 1 килограмм, общей стоимостью 34 378,40 рублей с учетом налоговой ставки; шайбы плоские оцинкованные ГОСТ 11371-78/DIN 125 М 20 в количестве 35 килограмм, стоимостью 150,88 рублей за 1 килограмм, общей стоимостью 6 231,48 рублей с учетом налоговой ставки; болты высокопрочные ГОСТ 52644-2006 24.0 х 65 класса прочности 10.9 в количестве 35 килограмм, стоимостью 228,58 рублей за 1 килограмм, общей стоимостью 9 440,32 рублей с учетом налоговой ставки; гайки высокопрочные ГОСТ 52645-2006 М24 класса прочности 10.9 в количестве 25 килограмм, стоимостью 263,61 рублей за 1 килограмм, общей стоимостью 7 776,38 рублей с учетом налоговой ставки; шайбы плоские высокопрочные ГОСТ 52646-2006 24 класса прочности 10.9 количестве 20 килограмм, стоимостью 324,80 рубля за 1 килограмм, общей стоимостью 7 665,28 рублей с учетом налоговой ставки; болты с шестигранной головкой оцинкованный ГОСТ 7798-70/DIN 933 20.0х80 класса прочности 8.8 в количестве 50 килограмм, стоимостью 158,61 рублей за 1 килограмм, общей стоимостью 9 357,75 рублей с учетом налоговой ставки; болты с шестигранной головкой оцинкованный ГОСТ 7798-70/DIN 933 20.0х100 класса прочности 8.8 в количестве 30 килограмм, стоимостью 158,61 рублей за 1 килограмм, общей стоимостью 5 614,64 рублей с учетом налоговой ставки; болты с шестигранной головкой ГОСТ 52644-2006 24.0х80 класса прочности 10.9 в количестве 20 килограмм, стоимостью 212,85 рублей за 1 килограмм, общей стоимостью 5 023,24 рублей с учетом налоговой ставки. После чего ФИО8 скрылся с места совершения преступления с похищенным имуществом, распорядившись им по своему усмотрению, тем самым причинив ООО «Уфанефтемаш» материальный ущерб на общую сумму 127 584,85 рублей.

Он же совместно с ФИО2, ФИО6, ФИО9 в период времени с 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точного места в ходе предварительного расследования установить не представилось возможным, по предложению ФИО2, который помимо ФИО8 также предложил ФИО6, ФИО9, о совместном с ним и ФИО8, ФИО6, ФИО9 совершении тайного хищения принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» имущества, на что ФИО8, ФИО6, ФИО9 ответили согласием, тем самым вступив между собой в предварительный преступный сговор, не распределив преступные роли между собой, в указанный период времени, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, действуя группой лиц по предварительному сговору, дополняя действия друг друга, действуя совместно и согласовано между собой, ФИО2, ФИО6, ФИО9, ФИО8 проследовали к территории ООО «ССК «Звезда», расположенной по адресу: <адрес>, где, убедившись в отсутствии к себе внимания со стороны посторонних лиц, находясь на участке местности, имеющем географические

координаты 43°07"11.7" с.ш. 132°20"54.4" в.д. незаконно проникли на территорию вышеуказанного общества, перебравшись через ограждение, по указаниям ФИО2 все вышеуказанные лица в вышеуказанное время совместно прошли к помещению первой производственной линии блока корпусных производств ООО «ССК «Звезда», расположенного по адресу: <адрес> предназначенному для временного нахождения людей и размещения материальных ценностей в производственных целях, куда через незапертую дверь незаконно проникли и откуда ФИО2, ФИО6, ФИО9, ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору, дополняя действия друг друга, умышленно, тайно, с корыстной целью, похитили принадлежащее ООО «ССК «Звезда» имущество: сварочный кабель сечением 95 мм2 в количестве 200 метров, стоимостью 1 390,80 рублей за один метр, общей стоимостью 278 160 рублей; наконечники кабеля 95/14 в количестве 8 штук, стоимостью 365,28 рублей за одну штуку, общей стоимостью 2 922,24 рублей. После чего ФИО33, ФИО2, ФИО6, ФИО9 скрылись с похищенным имуществом с места совершения преступления, распорядившись им по своему усмотрению, тем самым причинив ООО «ССК «Звезда» материальный ущерб.

Также ФИО2 в период времени с 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точного места в ходе предварительного расследования установить не представилось возможным, решил умышленно, тайно, с корыстной целью, совершить хищение принадлежащего ООО «ССК «Звезда» имущества. В указанный период времени, реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, проследовал к территории ООО «ССК «Звезда», расположенной по адресу: <адрес>, где, убедившись в отсутствии к себе внимания со стороны посторонних лиц, находясь на участке местности, имеющем географические координаты 43°07"11.7" с.ш. 132°20"54.4" в.д., незаконно проник на территорию вышеуказанного общества, перебравшись через ограждение. ФИО2 в вышеуказанное время прошел к помещению первой производственной линии блока корпусных производств ООО «ССК «Звезда», расположенного по адресу: <адрес>, предназначенному для временного нахождения людей и размещения материальных ценностей в производственных целях, куда, через незапертую дверь, незаконно проник и откуда умышленно, тайно, с корыстной целью похитил принадлежащее ООО «ССК «Звезда» имущество: сварочный кабель сечением 95 мм2 в количестве 100 метров, стоимостью 1 390,80 рублей за один метр, общей стоимостью 139 080 рублей; наконечники кабеля 95/14 в количестве 4 штук, стоимостью 365,28 рублей за одну штуку, общей стоимостью 1461,12 рублей. После чего ФИО2 скрылся с места совершения преступления с похищенным имуществом, распорядившись им по своему усмотрению, тем самым причинив ООО «ССК «Звезда» материальный ущерб.

Также ФИО2 в период времени с 8 часов 00 минут 5 марта 201 года до 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, более точного места в ходе предварительного расследования установить не представилось возможным, решил умышленно, тайно, с корыстной целью совершить хищение принадлежащего ООО «ССК «Звезда» имущества. В указанный период времени, реализуя свой преступный умысел направленный на тайное хищение чужого имущества, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, проследовал к территории ООО «ССК «Звезда», расположенной по адресу: <адрес>, где. убедившись в отсутствии к себе внимания со стороны посторонних лиц, находясь на участке местности имеющем географические координаты 43°07"11.7" с.ш. 132°20"54.4" в.д., незаконно проник на территорию вышеуказанного общества, перебравшись через ограждение, прошел к помещению первой производственной линии блока корпусных производств ООО «ССК «Звезда», расположенного по адресу: <адрес>, предназначенному для временного нахождения людей и размещения материальных ценностей в производственных целях, куда через незапертую дверь незаконно проник и откуда умышленно, тайно, с корыстной целью похитил принадлежащее ООО «ССК «Звезда» имущество: сварочный кабель сечением 95 мм2 в количестве 100 метров, стоимостью 1 390,80 рублей за один метра, общей стоимостью 139 080 рублей; наконечники кабеля 95/14 в количестве 4 штук, стоимостью 365,28 рублей за одну штуку, общей стоимостью 1 461,12 рублей. После чего ФИО2 с места совершения преступления скрылся с похищенным имуществом, распорядившись им по своему усмотрению, тем самым причинив ООО «ССК «Звезда» материальный ущерб.

Также ФИО2 совместно с ФИО4 и ФИО3, которым он предложил совершить совместно с ним тайное хищение принадлежащего ООО «ССК «Звезда» имущества, на что ФИО4 и ФИО3 ответили согласием, тем самым вступив между собой в предварительный преступный сговор, не распределив преступные роли между собой, в период времени с 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ООО «ССК «Звезда», расположенной по адресу: <адрес>, реализуя преступный умысел, направленный на хищение имущества ООО «ССК «Звезда» и желая его похитить как можно больше, действуя группой лиц по предварительному сговору, дополняя действия друг друга, действуя совместно и согласовано между собой ФИО2, ФИО4 и ФИО3, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, убедившись в отсутствии к себе внимания со стороны посторонних лиц, находясь в помещении первой производственной линии блока корпусных производств ООО «ССК «Звезда», расположенного по адресу: <адрес>, предназначенному для временного нахождения людей и размещения материальных ценностей в производственных целях, тайно путем свободного доступа, действуя группой лиц по предварительному сговору, дополняя действия друг друга, похитили принадлежащее ООО «ССК «Звезда» имущество: сварочный кабель, сечением 95 мм2 в количестве 200 метров, стоимостью 390,80 рублей за один метр, общей стоимостью 278 160 рублей: наконечники кабеля 95/14 в количестве 8 штук, стоимостью 365,28 рублей за одну штуку, общей стоимостью 2 922,24 рублей. После чего ФИО2, ФИО4, ФИО3 с места совершения преступления скрылись с похищенным имуществом, распорядившись им по своему усмотрению, тем самым причинив ООО «ССК «Звезда» материальный ущерб.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершенном преступлении признал частично, пояснил, что подтверждает совершенные им действия, не подтверждает ранее данные им показания, в которых указывал на совершение с ним хищения имущества общества ООО «ССК «Звезда» совместно с ФИО9 и ФИО8, указав, что такие показания он дал под давлением, также полагал, что вмененные ему преступления подлежат иной квалификации, поскольку сумма причиненного обществу ущерба является меньше нежели установлено следствием, а также, что по хищению имущества, которое он осуществлял один, отсутствует признак «с незаконным проникновением в иное хранилище», поскольку он находился на рабочем месте. Более пояснений не дал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

В связи с указанными обстоятельствами по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений участников судебного разбирательства были оглашены ранее им данные показания (том 1, л.д. 221-225, том 2, л.д. 16-19, том 1, л.д. 198-202), согласно которым вину в совершении инкриминируемого ФИО2 преступлении, признал полностью и в присутствии защитника показал, что примерно в январе месяце 2021 года в ночное время, точно дату и время на данный момент сказать не может, он находился на территории <адрес>, совместно со своим знакомым ФИО41, проживающим такж, как и он в <адрес>, они распивали спиртные напитки около магазина, расположенного около общежития № по <адрес> в <адрес>. Так как на тот момент он испытывал сильные материальные трудности, он думал, где можно раздобыть денежные средства. В этот момент он вспомнил, что работая на ООО «ССК Звезда» в должности стропальщика, видел, что на территории завода, а именно в цеху «БКП», имеются ящики с катушками, на которых намотан медный кабель, а также ему было известно, что со стороны ул. имени ФИО34, где расположен магазин «Назим», имеется проход в ограждении территории ООО «ССК Звезда», через который на нее беспрепятственно можно было проникнуть, охраны рядом нет. У него возник умысел на хищение данных катушек с намотанным на них медным кабелем, однако так как один совершать преступление он идти не хотел, а также он думал, что катушки с медным кабелем очень тяжелые и сам он с ними справиться не сможет, он решил предложить ФИО41 совместно совершить хищение катушек с медным кабелем с территории ООО ССК «Звезда», на что тот согласился, после чего они вместе с ним подумали и решили взять с собой еще кого-нибудь, чтобы унести больше имущества. Тогда он вспомнил, что в <адрес>, в общежитие №, по <адрес> в комнате, расположенной на втором этаже, номера он не помнит, проживает его знакомый ФИО9, с которым он знаком на протяжении более десяти лет, так как вместе с ним отбывал ранее наказание, в связи с чем они направились по указанному адресу. Придя в общежитие к ФИО9, который был дома, с ним также находился как ему стало известно позже ФИО75, он предложил им совместно совершить хищение медного

кабеля с территории ООО «ССК Звезда», на что они сразу согласились, после чего он рассказал им что в помещение цеха «БКП» стоят ящики с находящимися внутри медными катушками, которые можно похитить и сдать медь на пункт металлоприема. а также рассказал про место, где со стороны ул. имени ФИО34 имеется проход в ограждении территории ООО «ССК Звезда», после чего они решили, что все вчетвером пойдут на территорию завода, так как таким образом можно будет похитить больше имущества. Так он, ФИО41, ФИО9 и ФИО75 пешком выдвинулись в сторону ООО «ССК Звезда», подойдя к ограждению ООО «ССК Звезда» в место, где со стороны ул. имени ФИО34 имеется проход в ограждении территории завода, они все вчетвером, то есть он, ФИО41, ФИО9 и ФИО75 проникли на указанную выше территорию ООО «ССК Звезда», после чего начали движения по данной территории, так как он работает на данном предприятии, он шел первым и указывал путь, все остальные, в каком порядке он не помнит, двигались за ним. Так пройдя на территорию цеха «БКП» по пути их следования их никто не останавливал и не окрикивал, он был уверен, что их действия не заметны иным лицам, они все по его указаниям проследовали к ящикам, которые располагались слева от входа в помещение цеха в углу. Подойдя к данным ящикам, он открыл один из ящиков, внутри находились катушки с медным кабелем черного цвета в темной прозрачной оплетке. Он начал вытаскивать указанные катушки с медным кабелем из ящика, и передавать их находящимся с ним ФИО41, ФИО9 и ФИО75 Так, вытащив три катушки и передав их каждому из находившихся с ним, он взял себе одну катушку, и они также по его указаниям проследовали в обратном направлении к выходу с территории ООО «ССК Звезда», всего ими было похищено четыре катушки с медным кабелем. В тот момент когда они находились в цехе и похищали указанное имущество, а также когда двигались в обратном направлении, то по близости людей не было, так как были праздничные дни, и на территории завода рабочих ночью не было, по ходу их никто не останавливал и никто не окрикивал, всего они находились на территории ООО «ССК Звезда» примерно около сорока минут. Выйдя через тот же проем в ограждении, через который они ранее проникли на территорию ООО «ССК Звезда», они проследовали в лесной массив, расположенный не далеко от ограждения территории ООО «ССК Звезда», находясь там они между собой поделили похищенное, а именно решили, что каждый возьмет себе по одной катушке с медным кабелем, после чего ФИО41, ФИО9 и ФИО75 остались в лесном массиве, а он сходил в офис такси «ДВ», расположенный по близости, где заказал такси, проехал вместе с водителем такси до места в лесном массиве, где его ждали ФИО41, ФИО9, и ФИО75, после чего он и ФИО41 погрузили две катушки с медным кабелем в багажник автомобиля такси, сели и направились в <адрес>, водителю такси они ничего не объяснили, просто сказали что их и их вещи необходимо отвезти в <адрес>, государственных регистрационных номеров данного автомобиля он не запомнил, однако автомобиль был белого цвета, марки Toyota Probox. ФИО9 и ФИО75 в руках понесли две похищенные ими катушки с медным кабелем в неизвестном ему направлении. По прибытие в <адрес> он и ФИО41 выгрузили похищенные ими катушки с медным кабелем у него во дворе дома, после чего развели костер у него во дворе дома, где обожгли похищенный ими медный кабель, положив катушки целиком в огонь, после чего, когда костер прогорел они достали из него медный кабель, так как все остальное сгорело, и упаковали его в мешок, и пошли по домам спать. На следующий день к нему утром пришел ФИО41 и они проследовали на пункт металлоприема, распложенный в <адрес> у шино-монтажа, где продали похищенную ими с ООО «ССК Звезда» медь, выручив с продажи около 25 000 рублей, поделив между собой их пополам.

Также примерно в марте 2021 года он, испытывая материальные трудности, решил вновь аналогичным способом совершить хищение, катушек с медным кабелем с территории ООО «ССК Звезда», для чего также в выходной день через проем в ограждении, расположенный со стороны ул. имени ФИО34 в ночное время проник на территорию цеха «БКП», ООО «ССК Звезда», где аналогичным способом в том же месте похитил из расположенных там ящиков две катушки с медным кабелем, его также на территории завода никто не останавливал, его действия были не заметны третьим лицам, после чего вынес данные катушки с территории завода, в расположенный лесной массив, где с помощью рук он ободрал оплетку медного кабеля, которую оставил там же, а медный кабель сложил в находящийся при нем заранее приготовленный мешок и самостоятельно пешком отнес на пункт металлоприема «Велес», расположенный на территории <адрес>, выручив с продажи похищенной им меди около 25 000 рублей.

Также примерно в апреле 2021 года он, испытывая материальные трудности, решил вновь аналогичным способом совершить хищение, катушек с медным кабелем с территории ООО «ССК Звезда», для чего также в выходной день через проем в ограждении, расположенный со стороны ул. имени ФИО34, в ночное время проник на территорию цеха «БКП», ООО «ССК Звезда», где аналогичным способом в том же месте похитил из расположенных там ящиков две катушки с медным кабелем, его также на территории завода никто не останавливал, его действия были не заметны третьим лицам, после чего вынес данные катушки с территории завода в расположенный лесной массив, где с помощью рук он ободрал оплетку медного кабеля, которую оставил там же, а медный кабель сложил в находящийся при нем заранее приготовленный мешок и самостоятельно пешком отнес на пункт металлоприема «Велес», расположенный на территории <адрес>, выручив с продажи похищенной им меди около 25 000 рублей.

Также примерно в апреле 2021 года он находился на своем рабочем месте, а именно в цехе «БКП» ООО «ССК Звезда», к концу рабочего дня у меня возник умысел совершить хищение медных катушек с медным кабелем, для чего он прошел к месту хранения ящиков с катушками медного кабеля, после чего посмотрев по сторонам, убедившись, что его действия никому не заметны, взял с ящика, расположенного в цехе две катушки с медным кабелем и вышел из цеха, увидев стоящий погрузчик с водителем, он попросил его довезти данные катушки за цех. для чего он не уточнял, он не спрашивал, после чего он перекинул, данные катушки через забор и сам через забор вышел с территории ООО «ССК «Звезда», где руками он ободрал оплетку медного кабеля, которую оставил там же, а медный кабель сложил в находящийся при мне заранее приготовленный мешок, после чего с медным кабелем проследовал также к пункту металлоприема «Велес», расположенный на территории <адрес>, однако на этот раз у него медный кабель не приняли, так как на улице была уже ночь и продавец отказался принимать медный кабель, после чего неизвестный ему мужчина предложил купить у него данный медный кабель за 30 000 рублей, на что он согласился, при этом заверив его что данная медь не краденная, после чего он передал ему 30 000 рублей, а он отдал ему мешок с медным кабелем.

ДД.ММ.ГГГГ он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел МО МВД России «Большекаменский», где ему сообщили, что проводят проверку по факту хищения катушек с медным кабелем с территории ООО «ССК Звезда», он понял, что от ответственности ему не уйти, и признался в содеянном, после чего собственноручно без какого-либо давления со стороны сотрудников полиции написал явку с повинной. В содеянном искренне раскаивается, вину в совершенном им преступлении признает в полном объеме. Указанные показания он дает без какого-либо физического воздействия и психологического принуждения. Он скрываться от следствия и суда не намерен, желает сотрудничать со следствием и судом. Вину свою в предъявленном обвинении он признает в полном объеме. С постановлением о привлечении в качестве обвиняемого согласен. Все ранее данные им показания в качестве подозреваемого и обвиняемого по настоящему уголовному делу подтверждает в полном объеме от них не отказывается.

Также при дополнительном допросе ФИО2 пояснил, что к сказанному ранее дополняет, что вину в совершении инкриминируемого ему деяния, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ по факту хищения имущества, принадлежащего ООО «ССК Звезда», совершенного в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, признает в полном объеме, данное преступление действительно было совершенно им и ФИО6, а более к совершению данного преступления он никого не привлекал, совершать совместно его не предлагал. От дальнейшей дачи показаний в части касающихся предъявленного ему обвинения в совершении им, ФИО6, ФИО9 и ФИО8 преступления отказывается, желает воспользоваться правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ.

После оглашения показаний подсудимый ФИО2 показания подтвердил частично, указал, что ранее на него оказывали давление при дачи показания. В правоохранительные органы по факту оказания на него давления он не обращался, подал жалобу в суд.

В судебном заседании подсудимый ФИО6 вину в совершенном преступлении признал частично, пояснил, что подтверждает совершенные им действия, не подтверждает ранее

данные им показания, в которых указывал на совершение с ним хищения имущества общества ООО «ССК «Звезда» совместно с ФИО9 и ФИО8, указав, что такие показания он дал под давлением, также полагал, что вмененные ему преступления подлежат иной квалификации, поскольку сумма причиненного обществу ущерба является меньше, нежели установлено следствием. Более пояснений не дал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

В связи с указанными обстоятельствами по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений участников судебного разбирательства были оглашены ранее им данные показания (том 3, л.д. 9-11, том 2, л.д. 235-238), согласно которым вину в совершении инкриминируемого ФИО6 преступлении, он признал полностью и в присутствии защитника показал, что что у него есть знакомый ФИО2, с которым они знакомы уже пять лет, они с ним поддерживают дружеские отношения, с ним он видится часто, иногда они с ним встречаются, чтобы выпить спиртные напитки и поговорить на общие темы, они дружат семьями, поэтому для встреч либо ФИО2 со своей семьей приезжают к ним домой, либо он со своей сожительницей ФИО35 приходят к ним домой по адресу: <адрес>. В первых числах января, точную дату он не помнит, в обеденное время, он со своей семьей пришел в гости к семье ФИО2, где они решили пожарить шашлык, также он и ФИО2 распивали спиртные напитки. Их жены с детьми находились внутри дома, а он и ФИО2 сидели во дворе дома по вышеуказанному адресу. Они сидели некоторое время и распивали спиртное после чего ФИО2 предложил ему заработать немного денег, а именно пробраться на территорию общества с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда»» и похитить оттуда катушки с медью, на что он согласился. При их разговоре жены не участвовали, они в это время сидели в доме, поэтому никто не слышал их разговора. После чего они сказали своим женам, что уходят, при этом, куда они уходят, они не сказали, и на попутном транспорте доехали до магазина «Бриз», расположенного по адресу: <адрес>, после чего пошли пешком к магазину «Морковка», расположенному по адресу: <адрес>. По пути ФИО2 ему сказал, что с ними также будет еще один человек по имени ФИО10, на что он ему ответил, что зачем им лишние люди, но ФИО2 сказал, что у ФИО10 имеется автомобиль, на котором они смогут вывезти данные катушки. Около магазина «Морковка» ФИО2 позвонил ФИО10 и минут через 30 к ним подъехал автомобиль в корпусе белого цвета, марку он не помнит, но предполагает, что это был автомобиль марки Mark II, но утверждать не будет. Также он не обратил внимания на государственный регистрационный знак. Из автомобиля вышли ранее ему незнакомые два молодых человека, один из которых оказался знакомым ФИО2 по имени ФИО10, а второго молодого человека ФИО2 так же как и он не знал, они познакомились с ним, его звали ФИО12. Они покурили, сели вчетвером в вышеуказанный автомобиль и поехали в направлении ООО «ССК «Звезда»», где остановились возле бетонного забора, а именно в той его части, которая расположена через дорогу от шино-монтажа «Стелла», от ближайшего к шино-монтажу угла на расстоянии 150 метров, после чего вышли из автомобиля и перелезли через указанный забор, за которым оказался еще один металлический забор, в котором не хватало одной части, через которую они прошли и оказались на территории завода. Затем они пошли к какому-то из цехов, всех направлял ФИО2, который работает на данном заводе, до цеха они прошли метров 50, дверь в цех была металлической, она была закрыта, но не заперта на замок. Когда они пришли на место, указанное ФИО2, он открыл дверь, они прошли вовнутрь, где увидели, что вдоль стен данного цеха стоит множество деревянных ящиков, в которых находились катушки с медью. Они прошли в дальнюю часть вышеуказанного цеха. ФИО2 открыл один из ящиков, в нем оказались катушки с медью в количестве четырех штук, каждый взял по одной катушке весом она была около 40 кг, вернулись к забору, перекинули катушки через забор, перелезли сами, после чего ранее ему незнакомые ФИО10 и ФИО12 загрузили две свои катушки в автомобиль и уехали сами. А он и ФИО2 вызвали такси, загрузили в автомобиль две свои катушки и поехали домой к ФИО2, где в его дворе обожгли медь в катушке. После чего он позвонил своему знакомому Рассулу, которому неоднократно сдавал различный металл, после чего он приехал на своем автомобиле к дому ФИО2, они загрузили похищенные катушки к нему в автомобиль, после чего он и Рассул поехали к нему на металлоприем, расположенный за <адрес>, где он их взвесил на весах, после чего он заплатил за обе катушки 44 000 рублей, после чего на такси вернулся к ФИО2 домой и отдал ему половину. Затем они еще выпили спиртных напитков, после чего ФИО2 лег спать, а он пошел домой, так как уже было утро, его семья на тот момент уже была дома. В дневное время суток

ДД.ММ.ГГГГ к нему домой приехали сотрудники полиции и начали расспрашивать про похищенные катушки с медью. Тогда он понял, что его разоблачили, поэтому решил признаться в хищении, после чего они проехали в отдел полиции, расположенный в <адрес>, где он собственноручно без всякого физического и психологического воздействия написал явку с повинной. С указанными выше мужчинами по имени ФИО10 и ФИО12 он более не встречался, виделся с ними лишь только один раз в тот момент, когда они все совместно, то есть, он, ФИО2, мужчины по имени ФИО10 и ФИО12 при вышеописанных обстоятельствах совершали хищение катушек медного кабеля с территории ООО «ССК Звезда». Анкетных данных, указанных мужчин он не знает, однако их внешность он хорошо запомнил. ФИО10 на вид около 30 лет, плотного телосложения, среднего роста, стрижка короткая, волос светлый, лицо круглой формы, при встрече сможет его опознать по указанным признакам. ФИО12 худощавого телосложения, среднего роста, волос темного цвета, лицо округлой формы, при личной встрече также его сможет опознать по внешним признакам. В содеянном искренне раскаивается, вину в совершенном преступлении признает в полном объеме. Указанные показания он дает без какого-либо физического воздействия и психологического принуждения. Он скрываться от следствия и суда не намерен, желает сотрудничать со следствием и судом.

Также ФИО6 в ходе дополнительного допроса пояснил, что вину в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, признал частично и в присутствие защитника показал, что с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого частично согласен. Данное преступление действительно совершенно им совместно с ФИО2 В настоящее время он находится в нормальном физическом и психическом состоянии, жалоб на здоровье не имеет, он четко и ясно осознает суть происходящего. Он готов давать показания на родном русском языке. Ему разъяснено, что показания данные им в присутствии защитника, после консультации с ним конфиденциально и наедине, могут являться доказательством по уголовному делу даже в случае его последующего отказа от этих показаний. Он зарегистрирован по адресу: <адрес>, но проживает по адресу: <адрес> со своей сожительницей ФИО35, их сыном ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Он официально не работает, подрабатывает случайными заработками. На учете у врача нарколога и психиатра он не состоит и не состоял. По поводу совершенного им преступления он хочет пояснить, что ранее данные им показания в качестве обвиняемого в части касающегося механизма совершения преступления подтверждает в полном объеме от них не отказывается, он действительно совершил совместно с ФИО2 в период новогодних праздников, а именно совершил кражу катушек медного кабеля с территории ООО «ССК Звезда», расположенной по адресу: <адрес>, ул. ФИО15 Лебедева, <адрес>. Более по данному поводу ему пояснить нечего. От дальнейшей дачи показаний отказывается, желает воспользоваться статьей 51 Конституции РФ.

После оглашения показаний подсудимый ФИО6 показания подтвердил частично, указал, что совершал хищение имущества общества только совместно с ФИО2, а ранее на него оказывали давление при дачи показаний. В правоохранительные органы по факту оказания на него давления он не обращался.

В судебном заседании подсудимый ФИО9 от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

В связи с указанными обстоятельствами по ходатайству защитника при отсутствии возражений участников судебного разбирательства были оглашены ранее им данные показания (том 2, л.д. 142-146, 197-201, 138-141), согласно которым ФИО9 показал, что он зарегистрирован по адресу: <адрес> Б, в настоящее время проживает по адресу: <адрес>, ком. 22 совместно со своей супругой Свидетель №14 и тремя несовершеннолетними детьми: ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО37, 2013 года рождения, ФИО38 Данная комната находится в собственности его супруги. В настоящее время официально трудоустроен в строительной фирме в должности разнорабочего. Точную дату он не помнит, но точно помнит, что в январе 2021 года он находился в коридоре общежития на втором этаже <адрес>, в этот момент он увидел двух пацанов, которые выпивали на подоконнике, он к ним подошел, предупредил их, чтобы вели себя культурно, потому как они громко разговаривали.

В этот момент в одном из двух молодых человек он узнал ранее ему знакомого ФИО2, с которым он в одном исправительном учреждении отбывал наказание и которого видел примерно около шести лет назад. ФИО77 также узнал его и поинтересовался, есть ли у него автомобиль, на что он ответил положительно. В ходе беседы с ФИО77 последний его познакомил со своим приятелем по имени ФИО11, ранее ему незнакомым. После этого ФИО77 попросил его перевезти вещи до <адрес> в этот же день вечером. Какие конкретно вещи необходимо было перевезти, ФИО77 не уточнял, пообещал заправить автомобиль и дать немного денег за услугу, на что он согласился. При этом он с ФИО77 обменялся телефонами. Спустя несколько часов ему на его мобильный телефон позвонил ФИО77 и указал адрес, куда ему необходимо подъезжать, чтобы забрать вещи и отвезти их в <адрес>, при этом указал адрес - закусочная «Стелла». Он подъехал на принадлежащем ему автомобиле марки Toyota Mark II, государственный регистрационный знак М979НВ25rus, в кузове белого цвета к указанному ФИО77 адресу. Было примерно около 1 часа 00 минут. Он подъехал к закусочной «Стелла» и находился в автомобиле, ждал ФИО77, спустя несколько минут из-за угла забора, которым огорожена территория ООО ССК «Звезда» вышел ФИО77, рядом с ним был молодой человек по имени ФИО11, он их увидел и узнал, так как вокруг территории ООО ССК «Звезда» хорошее освещение. После чего ФИО77 махнул рукой, он предположил, что он машет ему и он тронулся на своем автомобиле в их сторону. Далее он подъехал к ФИО77 и молодому человеку по имени ФИО11. ФИО77 пояснил, что ему необходимо следовать на автомобиле за ним, при этом ФИО77 и ФИО11 шли пешком впереди его автомобиля. Проследовав примерно метров 15 вдоль забора, которым огорожена территория ООО ССК «Звезда», где он припарковал свой автомобиль, и вышел из него. Далее ФИО77 ему указал на какие-то цилиндрические предметы, которые были темного цвета, обмотанные пленкой, сверху них находились турбинки и перфораторы, точное количество турбинок и перфораторов затрудняется назвать, и пояснил, что данные предметы необходимо перевезти в <адрес>. На что он ФИО77 задал вопрос: «откуда это?», ФИО77 пояснил, что данное имущество принадлежит ему. После этого он отказался оказывать услугу ФИО77, так как его смутило, что ФИО77 и ФИО11 находятся в состоянии алкогольного опьянения, а также это все происходило в ночное время суток, и у территории ООО ССК «Звезда» находится якобы принадлежащее ФИО77 имущество. ФИО77 стал его уговаривать, но он все равно не согласился довозить его с имуществом в <адрес>, после он направился в сторону своего дома. Но, проезжая закусочную «Стелла», он остановился, и все-таки решил обдумать, стоит помогать ФИО77 или нет, так как ФИО77 обещал оплатить ему услугу, а денежные средства ему были не лишние. В это время пока он стоял думал, ФИО77 несколько раз ему звонил на мобильный телефон. Он сначала не брал трубку, но потом ответил на звонок. ФИО77 в ходе телефонного разговора стал его уговаривать, на что он снова отказался. Затем спустя некоторое время ФИО77 опять позвонил ему, и сказал, что в его услуге не нуждается, так как вызвал службу такси, и он в это время увидел, как автомобиль с шашкой службы такси марки Probox направлялся в сторону местонахождения ФИО77. После этого он понял, что в его услугах никто не нуждается и направился домой. Утром он увидел, что ФИО77 ему названивал всю ночь, так как утром было от него несколько пропущенных звонков, с какой целью ФИО77 ему звонил неизвестно. На следующий день в вечернее время ФИО77 снова ему звонил, спросил дома ли он, пояснил, что сейчас подойдет и что ему с ним надо поговорить, на что он ФИО77 сказал, что находится дома. Примерно через 10 минут после телефонного разговора приехал ФИО77, он был выпивший, с ним находился ФИО11. В ходе его общения с ФИО77 и ФИО11 ФИО77 снова просил его ему помочь, а именно перевезти вещи в <адрес>, а также попросил дать какого-нибудь парня в помощь, на что он поинтересовался для чего. ФИО77 ему сказал, что это не его дело, при этом пояснил, что даст больше денег, на что он отказался. В этот момент в коридор зашел ФИО75, они вчетвером стали разговорить. Далее он ушел домой, а ФИО81, ФИО77 и ФИО11 оставались в коридоре. Хочет уточнить, что на протяжении еще недели ФИО77 периодически ему звонил, писал смс, в алкогольном опьянении говорил про какие-то турбинки, также пояснил, что у него пропали его вещи, в том месте, где они с ним ранее встречались, и он думает, что он их у него похитил. Он не может сказать, относится ли данное событие к хищению, в котором его подозревают, но более никакой информации, связанной с ООО ССК «Звезда», и возможными хищениями с данного предприятия он не располагает.

Также в ходе допроса на вопросы защитника пояснил, что в период времени с 7 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, когда его вывели сотрудники полиции из дома, и до 19 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, когда ему позвонил следователь и пригласил на участие в допросе, он находился в отделении полиции, расположенном по адресу: <адрес> связи с тем, что был доставлен туда сотрудниками СОБР, передан оперуполномоченным ФИО76, ФИО39, Лосеву. Вышеуказанные лица его допрашивали все время, пока не привели в следственный отдел в 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ и пытались добиться от него признательных показаний по данному преступлению. В кабинете у оперуполномоченных он находился против своей воли, его руки были заведены за спину, и в запястьях перемотаны скотчем. Руки у него были связаны с момента, когда его забирали из дома. Руки связывали сотрудники СОБР, кто конкретно сказать не может, так как СОБР были в масках. Ему не давали возможности выйти из кабинета, не пускали в туалет, только один раз его вывели в туалет непосредственно перед тем, как его увезли в следственный отдел, несмотря на то, что он неоднократно выдвигал просьбы отвести его в туалет. Его никто не кормил, воду не давали, чем оказывали на него психологическое воздействие. При этом он просил, чтобы ему был вызван адвокат ФИО21, с которым у него заключено соглашение об оказании юридической помощи, на что было отказано без объяснения причин. Физическое насилие к нему не применялись, за исключением того, что у него были руки связаны скотчем и это причиняло ему боль.

В ходе допроса в качестве обвиняемого ФИО9 показал, что вину свою в предъявленном обвинении он не признает, с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого не согласен. Данное преступление он не совершал. В настоящее время он находится в нормальном физическом и психическом состоянии, жалоб на здоровье не имеет, он четко и ясно осознает суть происходящего. Он готов давать показания на родном русском языке. Ему разъяснено, что показания данные им в присутствии защитника, после консультации с ним конфиденциально и наедине, могут являться доказательством по уголовному делу даже в случае его последующего отказа от этих показаний. Он зарегистрирован по адресу: <адрес> Б. В настоящее время проживает по адресу: <адрес> совместно со своей супругой Свидетель № 14 и тремя несовершеннолетними детьми: ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО37, 2013 года рождения, ФИО38 Данная комната находится в собственности его супруги. В настоящее время официально трудоустроен в строительной фирме в должности разнорабочего. В целом на показаниях, данных им при допросе в качестве подозреваемого, настаивает, однако поскольку данный допрос был осуществлен практически через полгода после событий инкриминируемого ему преступления, некоторых моментов он на тот момент не помнил и не помнит некоторое моменты в настоящее время, однако после его ознакомления с результатами проведения оперативно - технического мероприятия - прослушивание телефонных переговоров, некоторые детали событий января 2021 года он вспомнил и хочет ими дополнить свои показания. В конце декабря 2020 года не за ФИО77 до празднования нового 2021 года он находился в коридоре общежития на втором этаже <адрес>, в этот момент он увидел двух парней, которые выпивали на подоконнике, он к ним подошел, предупредил их, чтобы они вели себя культурно, потому как они громко разговаривали. В этот момент в одном из двух молодых людей он узнал ранее ему знакомого ФИО2, с которым он в одном исправительном учреждении отбывал наказание и которого видел примерно около шести лет назад. ФИО77 также узнал его, и поинтересовался, есть ли у него автомобиль, на что он ответил положительно. В ходе беседы с ФИО77 последний его познакомил со своим приятелем по имени ФИО11, ранее ему незнакомым. После этого ФИО77 попросил его перевезти вещи до <адрес> в этот же день вечером. Какие конкретно вещи необходимо было перевезти, ФИО77 не уточнял, пообещал заправить автомобиль, и дать немного денег за услугу, на что он согласился. При этом он с ФИО77 обменялся телефонами. Однако в этот день ФИО2, ему так и не позвонил. Позвонил он ему в начале января 2021 года в дневное время, точную дату не помнит, но не исключает, что это было ДД.ММ.ГГГГ. Точного разговора он не помнит, но смысл разговора как он его понял, сводился к тому, что ФИО2 необходима помощь в перевозки меди с завода «Звезда» в <адрес>, речь шла о 200 кг меди, что это за медь, кому она принадлежит и откуда она, входит ли она в состав каких-либо изделий, либо это металлолом, ФИО2 ничего не говорил. ФИО77 спросил, имеется ли у него автомобиль и не желает ли он заработать денег, при этом как он его понял, что если он будет загружать данный металл в машину, то это будет одна цена, а если он будет просто работать, как водитель, а не участвовать в погрузке и просто стоять и ничего не делать, то это будет

гораздо меньшая цена его услуг. Какой смысл разговору придавал ФИО2 он не знает, но он его просьбу понял именно так. Никакого разговора о том, что ему нужно будет проникать на территорию завода и похищать оттуда, как ему предъявлено обвинение, сварочный кабель и наконечники кабеля, такого разговора не было, равно как и не было разговора о его участии в хищении любых медных изделий, по крайней мере из разговора с ФИО40 для себя он того предложения не услышал, тем более, что ему известно, что территория завода огорожена высоким забором и хорошо охраняется. То есть постороннее лица туда проникнуть не могут, как он это понимает. Желая помочь своему другу детства ФИО8, он спросил у ФИО2, можно ли взять с собой своего друга детства, не называя его фамилию, он сначала сказал, что лишние люди не нужны, когда он ему сказал, что это его друг детства, ФИО2 согласился, он решил, что поскольку оплата загрузки меди о которой говорил ФИО2 стоит больше, то он решил, что будет не только перевозить ну и загружать ее, поэтому и хотел взять в помощь ФИО8 Как он понял из разговора ФИО2, он спрашивает о его согласии участвовать в погрузке и перевозке этой меди на бедующее, дату, когда это будет необходимо сделать он не говорил, при чем он спросил его, это надо сделать сегодня, на что ФИО2 сказал нет, не сегодня. Через несколько часов в этот же день между 20 и 21 часами, точного времени он не помнит, ФИО2 опять позвонил ему на сотовый телефон и попросил его подойти к магазину «Морковка», вернее сказал, что он будет находиться на первом этаже общежития, номера дома и названия улицы он не знает, но визуально где расположен магазин ему известно, с какой целью он должен был подойти ФИО2, ему не пояснял, он предложил ему взять такси, что бы доехать, но он сел сразу на свою машину марки <данные изъяты>. государственный регистрационный знак №, подъехал туда. ФИО2 ждал его там в подъезде вместе с ФИО6, деталей разговора в настоящее время он уже не помнит, но суть разговора сводилась к тому, что к 1 часу ночи следующих суток, не исключаю что это ДД.ММ.ГГГГ он должен будет подъехать к закусочной «Стелла» с целью перевозки меди, о которой он ему говорил днем. После чего он поехал домой и по дороге у него закончился бензин, позвонил своим знакомым парням, кому конкретно не помнит, попросил привезти бензин, они его заправили, он поехал и поставил машину около дома, время было между 23 и 24 часами, но может ошибаться. Времени, чтобы пригласить ФИО8 для перевозки металла, у него практически не оставалось, но и к тому времени он передумал брать ФИО8, так как он решил, что одному ему больше достанется денег за перевозку меди, потому что он понял, что в перевозке будет участвовать ФИО6, об участии которого днем разговора никакого не было. По их ранней договоренности около 1 часа 00 минут он подъехал на принадлежащем ему автомобиле марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, в кузове белого цвета к указанному ФИО77 адресу. Он подъехал к закусочной «Стелла» и находился в автомобиле, ждал ФИО77, спустя несколько минут из-за угла забора, которым огорожена территория ООО ССК «Звезда», вышел ФИО2 и ФИО41, он их увидел и узнал, так как вокруг территории ООО ССК «Звезда» хорошее освещение. После чего ФИО2 махнул рукой, он предположил, что он машет ему, и он тронулся на своем автомобиле в их сторону. Далее он подъехал к ФИО2 и ФИО6 ФИО2 пояснил, что необходимо следовать на автомобиле за ним, при этом ФИО77 и ФИО80 шли пешком впереди его автомобиля. Проследовав примерно метров 15 м вдоль забора, которым огорожена территория ООО ССК «Звезда», где он припарковал свой автомобиль, и вышел из него. Далее ФИО77 ему указал на какие-то цилиндрические предметы, которые были темного цвета, обмотанные пленкой, и пояснил, что данные предметы необходимо перевезти в <адрес>. Увидев большой объем вещей, которые необходимо перевезти, он сказал ФИО2, что столько за один раз он перевезти на своей машине не сможет, так как у него сломаны все стойки, тогда ФИО2 сказал, что часть вещей он перенесет на не освещенное место, что бы их никто не забрал пока увезут первую часть, после чего ФИО2 взял один из указанных цилиндрических предметов и потащил к бетонным плитам, которые находились на расстояние 7-8 метров от них в неосвещенном месте, следом за ним также взяв катушку, пошел ФИО41 Когда они вернулись, он ФИО77 задал вопрос: «откуда это?», ФИО77 пояснил, что данное имущество принадлежит ему. После этого он отказался оказывать услугу ФИО77, так как его смутило, что ФИО77 и ФИО80 находятся в состоянии алкогольного опьянения, а также это все происходило в ночное время суток и у территории ООО ССК «Звезда» находится якобы принадлежащее ФИО77 имущество. ФИО77 стал его уговаривать, но он все равно не согласился довозить его с имуществом в <адрес>, после он направился в сторону своего дома. При этом до этого разговор шел о меди, а ему предлагали загружать какие-то цилиндрические предметы, упакованные в полиэтилен. Но, проезжая закусочную «Стелла», он остановился, и все-таки

решил обдумать, стоит помогать ФИО77 или нет, так как ФИО77 обещал оплатить ему услугу, а денежные средства ему были не лишние. Звонил ли в это время мне ФИО2, он не помнит. Как ему кажется ФИО2 звонил ему и говорил, что в его услугах не нуждается и вызвал автомобиль такси, ему так кажется, что данный разговор был, но точно на данный момент, он не помнит. После чего он увидел, как к ФИО2 едет автомобиль такси, после этого он понял, что в его услугах никто не нуждается, и направился домой. Утром он увидел, что ФИО77 ему названивал всю ночь, так как утром было от него несколько пропущенных звонков, с какой целью ФИО77 ему звонил неизвестно, но перезванивать ему он не стал, поскольку ФИО2 сам ему позвонил и спросил у него, куда делись две катушки, он понял речь идет о цилиндрических предметах, которые он видел ночью у завода, и подумал, что поскольку ФИО2 был пьяным, он уже не помнит, что переносил вещи за бетонные плиты, на что он ему ответил, что их скидывал, куда он и первые скидывал, имея в виду, что ФИО6 скидывал их за плиты, он думал, что ФИО2 его поймет, на что ФИО2 сказал, что они ездили на то место, но ничего не нашли и что сегодня еще будут искать. Он так подумал, что ФИО2 думает, что он забрал эти предметы. Также в этом разговоре спросил, почему он всю ночь звонил ему, а он не брал трубку телефона, он сказал, что спал в это время, поскольку устал и рассказал, что у него заканчивался бензин и были проблемы по заправке машины. На следующий день в вечернее время ФИО2 снова приходил к нему домой, он не помнит, звонил он ему перед своим приходил или нет, он был выпивший, с ним находился ФИО6 В ходе его общения с ФИО77 и ФИО6 ФИО77 снова просил его ему помочь, а именно перевезти вещи в <адрес>, а также попросил дать какого-нибудь парня в помощь, на что он поинтересовался, для чего. ФИО77 ему сказал, что это не его дело, при этом пояснил, что даст больше денег, на что он отказался. В этот момент в коридор зашел ФИО75, они вчетвером стали разговорить. Далее он ушел домой, а ФИО81, ФИО77 и ФИО6 оставались в коридоре. Хочет уточнить, что на протяжении еще недели ФИО77 периодически ему звонил, писал смс, в алкогольном опьянение говорил про какие-то турбинки, также пояснил, что у него пропали его вещи, в том месте, где они с ним ранее встречались, и он думает, что он их у него похитил. Он не может сказать, относится ли данное событие к хищению, в котором его обвиняют, но более никакой информации, связанной с ООО ССК «Звезда» и возможными хищениями с данного предприятия он не располагает.

На вопрос защитника при допросе ФИО9 пояснил, что при изучении результатов оперативно - технических мероприятий, а именно телефонных переговоров от ДД.ММ.ГГГГ имеются в телефонном разговоре, указанном как разговоре между ним и ФИО2, что он задает ФИО2 вопрос, что вы уже опалили, на что ФИО2, отвечает, что он его вчера уже ножом резал, но он не помнит, о чем идет речь в этом разговоре, имеют ли данные фазы отношения к тем предметам, которые он должен был перевозить от завода в <адрес>.

После оглашения показаний подсудимый ФИО9 показания подтвердил частично, подтвердил, что ему звонили, предлагали, согласился, на звонки отвечал, но он не брал, не перевозил, знал, что хищение, но отказался, не брал имущество. Он частично признает свою вину. Фактически события подтверждает, что присутствовал, в его присутствии переносили катушки, не принял мер к пресечению данного преступления.

В судебном заседании подсудимый ФИО8 пояснил, что зимой 2020 года за три дня до Нового года он находился по адресу: <адрес>. Были еще ФИО82 и Свидетель № 2. Поехали за металлом на грузовике. Свидетель №2 взял грузовик. Было ночное время суток. Место было возле «Лесной заимки», где завод, там расположена база, был забор, пустырь, лес. На территории стояли ящики с болтами, что еще там было, он не помнит. Товарищу пояснил, что это его металлолом, его надо забрать. Свидетель №2 был за рулем. Грузовик был белого цвета. Приехали они на место ночью. Это было накануне Нового года. Потом они поехали на металлоприем, который находился в пределах <адрес>. Но они не доехали, их остановили сотрудники ГИБДД, попросили на груз предъявить документы, что они сделать не смогли и их доставили в отдел полиции, явку с повинной он писал добровольно, показания давал добровольно, вину по данному эпизоду по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ признает полностью. По второму эпизоду по хищению с территории завода ничего пояснить не может, вину не признает, его там не было. День, когда было хищение, он находился в городе Большой Камень, за территорию города он не выезжал. Причастность к совершению инкриминируемого ему преступления по пункту «в» части 3 статьи 158

Уголовного кодекса РФ от отрицает. В пункт металлоприема в селе Романовка он не обращался.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

В связи с указанными обстоятельствами по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений участников судебного разбирательства были оглашены ранее им данные показания (том 3, л.д. 116-119, 83-86), согласно которым ФИО3 вину в совершении инкриминируемого ему преступлении признал полностью и в присутствии защитника показал, что он зарегистрирован по адресу<адрес>, проживает по адресу: <адрес>, по которому проживает совместно со своей женой ФИО42 На данный момент он официально трудоустроен в ООО «ССК «Звезда» в должности стропальщика. На учете у врачей нарколога и психиатра он не состоит и не состоял, какими-либо психическими заболеваниями он не болеет и не болел, фамилию, имя и отчество он не менял, ранее не судим. По поводу хищения имущества с территории ООО ССК «Звезда» поясняет, что ДД.ММ.ГГГГ он находился на своем рабочем месте, работал в указанный день во вторую смену, то есть пришел на работу к 16 часам 30 минутам, а уйти домой должен был в 00 часов 30 минут, его рабочее место расположено в цехе «БКП» ООО ССК «Звезда», придя на работу он принес с собой одну банку объемом 0.5 литра алкогольного напитка - самогона, там на работе находился также рабочий их бригады ФИО2, с которым он поддерживал товарищеские отношения, он предложил ФИО2 выпить по стопке самогона, на что последний согласился, так он и ФИО2 распивали спиртное в цехе «БКП» ООО ССК «Звезда». В процессе распития спиртных напитков ФИО2 предложил ему заработать денег, а именно помочь похитить ему с территории цеха «БКП» медные кабели, за что пообещал ему денежные средства в сумме 3 000 рублей, на что он согласился. После чего он и ФИО2 направились к коробкам с медными кабелями, которые были расположены в помещение цеха «БКП», с левой стороны от входа, подойдя к коробкам, он и ФИО2 вытащили из них четыре катушки медного кабеля, которые поочередное перенесли и спрятали, там же в цеху «БКП» вдоль левой стены цеха, после чего он и ФИО2 продолжили распивать спиртное, так как они распивали спиртное в раздевалке. После чего ФИО2 куда-то ушел, когда он вернулся, то вместе с ним приехал автомобильный погрузчик, с водителем автопогрузчика общался только ФИО2, после чего ФИО2 подошел к нему и сказал, что похищенные ими четыре катушки медного кабеля необходимо загрузить в автопогрузчик, что они совместно и сделали, водитель автопогрузчика в этот момент куда-то ушел, ему грузить похищенные катушки медного кабеля он не предлагал. После чего, когда погрузчик уже был загружен, к ним подошел ему знакомый как один из работников ООО ССК «Звезда», также работающий в должности стропальщика ФИО4, так как медный кабель тяжелый ФИО2 предложил и ФИО4 поучаствовать вместе с ними в краже медного кабеля с территории ООО ССК «Звезда», а именно помочь его вынести с территории предприятия, на что он согласился. После чего ФИО2 сказал ему и ФИО4 идти за цех, а именно за цех «БКП», что они и сделали, а сам ФИО2, поехал вместе с водителем погрузчика, так же за цех «БКП». Он и ФИО4 проследовали за цех, там их уже ждал ФИО2 и погрузчик с водителем, в кабине которого находилось четыре катушки медного кабеля. Он, ФИО2 и ФИО4 выгрузили из кабины погрузчика четыре катушки с медным кабелем, при этом водитель погрузчика им не помогал, и сложили их на землю, при этом по близости людей не было, на улице уже было темно. После разгрузки водитель погрузчика уехал. ФИО2 сказал ему и ФИО4, что похищенные ими катушки с медным кабелем необходимо тащить, по насыпи наверх, так как там в заборе имеется проем, через который можно его перекинуть за ограждение. После чего он, ФИО2 и ФИО4 стали таскать похищенный ими кабель наверх по насыпи. Подтащив к забору четыре катушки с медным кабелем, они стали их перекидывать через забор. После чего, когда все похищенные ими катушки с медным кабелем были перекинуты через забор, он направился на свое рабочее место, а ФИО2 и ФИО4 остались там. Как в дальнейшем развивались события, ему не известно. Спустя некоторое время ДД.ММ.ГГГГ он был вызван сотрудниками полиции в отдел МО МВД России «Большекаменский», где ему сообщили, что проводят проверку по факту хищения катушек с медным кабелем с территории ООО ССК «Звезда». Он понял, что от ответственности ему не уйти и признался в содеянном, после чего собственноручно без какого-либо давления со стороны сотрудников полиции написал явку с повинной. В содеянном искренне раскаивается, вину в совершенном преступлении

признает в полном объеме. Указанные показания он дает без какого- либо физического воздействия и психологического принуждения. Он скрываться от следствия и суда не намерен, желает сотрудничать со следствием и судом.

После оглашения показаний подсудимый ФИО3 показания поддержал частично, пояснил, что денег ему никаких не обещали, он просто помог, хищение не отрицает, в содеянном раскаивается, вину признает полностью.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

В связи с указанными обстоятельствами по ходатайству государственного обвинителя при отсутствии возражений участников судебного разбирательства были оглашены ранее им данные показания (том 3, л.д. 60-63), согласно которым вину в совершении инкриминируемого ему преступлении, признал полностью и в присутствии защитника показал, что он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>, по которому проживает совместно со своей матерью ФИО43, и его отчимом ФИО44 На данный момент он официально трудоустроен в ООО ССК «Звезда» в должности стропальщика цеха складского хозяйства. На учете у врачей нарколога и психиатра он не состоит и не состоял. Какими-либо психическими заболеваниями он не болеет и не болел. Фамилию, имя, отчество он не менял, ранее не судим. По поводу хищения имущества с территории ООО ССК «Звезда» поясняет, что ДД.ММ.ГГГГ он находился на территории ООО ССК «Звезда», так как в указанный день он работал в первую смену, однако по окончании рабочей смены он домой не пошел так как остался, с другими сотрудниками цеха в их рабочем вагончике, который расположен рядом с цехом «БКП» ООО ССК «Звезда», с ними совместно он распивал спиртные напитки. Примерно в 20 часов 00 минут ему позвонил ранее ему знакомый ФИО2, которого он знает, как одного из сотрудников ООО ССК «Звезда», работающего также стропальщиком, с ФИО2 он знаком достаточно давно еще с раннего детства, так как они учились в одной школе. ФИО2 сказал, чтобы он подходил к нему в «БКП», зачем он не уточнил. Когда он зашел в цех «БКП», там в раздевалке, расположенной в указанном цеху, находились ФИО2 и ФИО3, которого он знает, как сотрудника ООО ССК «Звезда». Он был одет в черную куртку и черные брюки с зеленными ставками в районе голени. ФИО2 также был одет в куртку темного цвета, какие у него были брюки он не помнит, а ФИО3 был одет в робу оранжевого цвета со светоотражающими элементами, также там в цеху в первом пролете стоял погрузчик. Когда он к ним подошел, то ФИО2 попросил его пойти им помочь, для чего он не уточнял, он не спрашивал. После чего он и ФИО3 пошли пешком за цех «БКП», то есть куда и указал ФИО2, а сам ФИО2 с ними не пошел и направился в сторону стоящего по близости в первом пролете цехе погрузчику. Когда они, то есть он и ФИО3, зашли за цех «БКП», то там уже стоял погрузчик зеленого цвета с белой кабиной, этот же стоял в цеху, когда он его видел ранее. Он и ФИО3 подошли к погрузчику, в кабине находился водитель, данные которого ему не известны, ранее он его видел и знает, что он является сотрудником ООО ССК «Звезда», а также в кабине находился ФИО2, который вышел из кабины, сказал: «Давай вытаскиваем», он понял, что необходимо что-то выгрузить из кабины данного погрузчика и подошел к ней. В кабине находились катушки кабеля в оплетке черного цвета в количестве четырех штук, он и ФИО2 выгрузили указанные катушки кабеля из кабины погрузчика, при этом водитель погрузчика им не помогал, а ФИО3 стоял в стороне и смотрел. После того как они разгрузились, погрузчик уехал. Он спросил у ФИО2, что это, так в этот момент он уже понял, что данное имущество принадлежит ООО ССК «Звезда» и он совершает его хищение совместно с ФИО2 и ФИО3 ФИО2 ответил, что он должен помочь вытащить данное имущество, а именно четыре катушки кабеля, дотащить до забора, после чего его перекинуть, на что он согласился. После чего они все втроем сели, перекурили и начали таскать указанные выше катушки с кабелем по насыпи наверх к ограждению. Так поочередно перетаскав все четыре катушки медного кабеля и перекинув их через забор, ФИО3 ушел на рабочее место, так как он работал во вторую смену, а он и ФИО10 перелезли через забор и направились к кафе «Стелла», расположенное по близости. По пути следования ФИО2 кому-то позвонил и попросил найти машину. Когда он положил трубку, то сообщил ему что звонил Свидетель №6 и он сейчас найдет им машину, а также что сейчас они на автомобиле поедут и сдадут на металлолом похищенный ими медный кабель и тогда он с ним рассчитается, то есть пообещал ему

денежные средства за совершенное преступление, на что он согласился. Так он и ФИО2 проследовали к указанному месту, спустя некоторое время к ним подъехал автомобиль марки Toyota в кузове серого цвета, тип кузова седан. Они сели в данный автомобиль, там на переднем пассажирском сидении находился Свидетель № 6, и ранее ему не знакомый водитель, который представился точно не помнит, либо Вова, либо ФИО14. ФИО2 указал водителю, куда нужно ехать, так они подъехали к ограждению ООО ССК «Звезда», расположенного со стороны магазина «Низим», где ранее он и ФИО2 оставили катушки медного кабеля в количестве четырех штук. Подъехав в указанное место, ФИО2 сказал водителю остановиться, он и ФИО2 вышли из автомобиля и загрузили похищенные ими катушки медного кабеля в багажник данного автомобиля. После чего они сели в автомобиль. ФИО2 сказал водителю ехать на «Велес», что он и сделал. По приезду на магазин «Велес». расположенный в <адрес>, точного адреса он не знает, ФИО2 вышел из автомобиля и направился к дверям магазина, расположенным с тыльной стороны здания, дверь оказалась закрытой, после чего он направился к главному входу магазина, он пошел вместе с ним, там ФИО2 спросил у продавца магазина, можно ли сдать металлолом, на что она пояснила что металлоприем не работает, после чего они вернулись в автомобиль. ФИО2 о чем-то договаривался с водителем, о чем точно он не знает. После чего он и ФИО2 попросили водителя довезти их до магазина «Фаэтон», где они вышли из машины. Он направился домой, а ФИО2 ушел в неизвестном ему направлении, сказав, что тоже поедет домой. Больше он с ФИО2 так и не виделся, денежных средств за совершение вышеописанного преступления он ему так и не дал. В тот момент, когда он совместно с ФИО2 и ФИО3 выносил с территории ООО ССК «Звезда» четыре катушки медного кабеля, он осознавал, что его действия незаконные и он совершает преступление. Спустя некоторое время ДД.ММ.ГГГГ он был вызван сотрудниками полиции в отдел МО МВД России «Большекаменский», где ему сообщили что проводят проверку по факту хищения катушек с медным кабелем с территории ООО ССК «Звезда», он понял, что от ответственности ему не уйти, и признался в содеянном, после чего собственноручно без какого-либо давления со стороны сотрудников полиции написал явку с повинной. В содеянном искренне раскаивается, вину в совершенном преступлении признает в полном объеме. Указанные показания он дает без какого-либо физического воздействия и психологического принуждения. Он скрываться от следствия и суда не намерен, желает сотрудничать со следствием и судом.

После оглашения показаний подсудимый поддержал их в полном объеме, вину признал, указала, что в содеянном раскаивается.

Суд признает доказанной вину подсудимых ФИО2, ФИО6, ФИО9, ФИО8, ФИО3, ФИО4 в совершении ими преступлений по фактам тайного хищения ими чужого имущества, исходя из совокупности следующих доказательств.

В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «ССК «Звезда» Потерпевший №2 пояснил, что является руководителем структурного подразделения службы безопасности, отдел логистической и инженерно-технической защиты предприятия, в его обязанности входит непосредственно осуществление проверочных мероприятий по факту недостачи материально-товарных ценностей. В январе 2021 года поступила информация от Свидетель №9 о разукомплектованных ящиках, в связи с чем в январе были организованы проверочные мероприятия по установлению лиц, изучили видеозаписи, которые работают ежедневно на проходной. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель № 10 довел информацию, что в ходе просмотра записей установлено, что ДД.ММ.ГГГГ неустановленные работники предприятия совершили хищение имущества общества, о чем подано заявление в правоохранительные органы. Был зафиксирован факт обнаружения хищения, подано заявление. Главным механиком на предприятии произведен расчет имущества, которое было утрачено, указана сумма в размере 3 499 571,60 рублей. На момент обращения с заявлением материально-ответственным лицом являлся ФИО83, он осуществлял предоставление информации о причиненной сумме ущерба предприятию, что и легло в основу обвинения. Видеозаписи представлялись в правоохранительные органы, оформляли протокол выемки, при котором присутствовал Свидетель № 10. Он лично смотрел записи, которые были переданы правоохранительным органам. С камеры на блоке корпуса на правой стене с улицы ФИО15 Лебедева видно как мужчины на погрузчике вытаскивают тяжелые катушки и с трудом

поднимают их, перекидывают их через внешнее ограждение, их лица не видны. Водитель погрузчика пояснил, какие лица присутствовали, опознал одного из подсудимых. Данным вопросом занимался Свидетель №10. По вопросу ущерба пояснит другой представитель. Не готов ответить, по какой причине с января по май 2021 года руководство не обращалось с заявлением по факту кражи. Существует порядок предоставления, согласования информации с руководителями, с директором по безопасности. Работодатель по данному факту сам принимает решение, это не его компетенция. По факту кражи имущества в январе 2021 года пояснил, что ФИО83 проводил проверку о наличии ящиков после январских праздников, точную дату он назвать не может. На предприятии ежегодно проводят инвентаризацию, о ее результатах сообщают.

Также пояснил, что похищенные изделия хранились в первом и пятом пролете с внутренней стороны, не может сказать, составляли они единый предмет или сборные части, ему достоверно было известно только о хищении, которое произошло в апреле 2021 года, в ходе осуществления следствием оперативно-розыскных мероприятий ему стало известно о других эпизодах. Когда он смотрел видеосъемку с камеры, он по лицам работников завода не узнал. В настоящее время в связи с проведенными следствием мероприятиями ему известны эпизоды хищения имущества завода в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подсудимыми ФИО81, ФИО82, ФИО77, ФИО80, с 20 по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО77, с 5 по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО77, с 26 по ДД.ММ.ГГГГ - ФИО77, ФИО79, ФИО78.

В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «ССК «Звезда» ФИО45 пояснила, что исходя из представленных в материалы дела документов, также с учетом обвинительного заключения она готовила исковое заявление, произвела расчет материального ущерба. В исковом заявлении указан реальный материальный ущерб, который причинен обществу по каждому эпизоду преступлений.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием противоречий в показаниях представитель потерпевшего ООО «ССК «Звезда» Потерпевший №2, данных им в ходе судебного заседания, с показаниями, данными им в ходе предварительного следствия, были оглашены ранее данные показания представителем в части противоречий (том 3, л.д. 146-149), согласно которым ранее данные им показания он подтверждает в полном объеме, от них не отказывается, к сказанному ранее хочет дополнить, что имущество похищенное у предприятия ООО ССК «Звезда», является готовыми изделиями, не использовавшимися ранее в производственной деятельности, хранящимся в закрытом виде с момента поставки его на предприятие, согласно договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ №, стоимость похищенного оборудования указана в ранее представленном в следственный орган письменном ответе поставщика оборудования ООО «Газстройсервис», исходящий № /ВЛ от ДД.ММ.ГГГГ, балансовая стоимость похищенного оборудования к сварочным тракторам, отгруженного на ООО ССК «Звезда» в период с 10 по ДД.ММ.ГГГГ, на основании приведенного выше договора поставки.

После оглашения указанных показаний представитель потерпевшего Потерпевший № 2 поддержал указанные показания, дополнительно пояснил, что он, как человек, не имеющий технического образования, не может пояснить о технологии, всю информацию знает от материально ответственных лиц, которым ведется работа по подготовке к производству изделия.

В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Уфанефтемаш» ФИО46 пояснила, что имущество находилось на балансе общества. Общество в октябре 2020 года осуществляло деятельность. У них работал сотрудник, который готовил еду. Были случаи воровства имущества общества на территории завода. На территории была столовая. Территорию общество арендовало у ООО «ССК «Звезда». На данной территории находились гвозди, болты, что еще точно, пояснить не может. На территории произошла кража данного имущества. Это имущество было на балансе общества. По данному факту руководство общества обратилось в полицию. Воровали болты, гвозди, инструменты. По данному факту переживала кладовщик. Все это находилось на арендуемой территории было в не закрытом помещении. Потом выезжали, установили имущество. Ей по данному факту более ничего не известно. В настоящее время имущество общества с указанной территории вывезли. При

задержании осенью 2020 года имущество общества определили по накладным, там были болты. Относительно размера ущерба она пояснить не может.

В судебном заседании был допрошен свидетель Свидетель №1, который пояснил, что в 2021 году в его собственности находился автомобиль марки ФИО5, государственный регистрационный номер К209КМ125. Свидетель № 2 он не знает, знаком с ФИО82. Его попросили помочь перевезти металлолом, на что он согласился. В период новогодних праздников 2021 года он ездил по городу, приехал домой по адресу: <адрес> отдыхать. Потом он встретился с Свидетель №2, который попросил куда-то подъехать. Свидетель №2 воспользовался тем, что он был уставшим, а на следующим день надо было рано утром вставать, попросил его автомобиль, заверил, что все будет нормально. Утром ему позвонили сотрудники полиции, попросили подъехать, так как остановили его транспортное средство. Когда он приехал, никого кроме сотрудников полиции на месте не было, он отвез машину на стоянку по <адрес>. Ему пояснили, что машину остановили, так как она была груженная металлом, он увидел ящики с болтами.

В судебном заседании был допрошен свидетель Свидетель №2, который пояснил, что по адресу: <адрес> у него есть сосед по имени ФИО13, у которого он в ночное время перед новогодними праздниками 2021 года попросил взять грузовик для перевозки металла, о чем сосед не возражал. Он управлял транспортным средством, они проехали к бывшему кафе «Лесная заимка», остановились у разрушенного здания, местность огорожена не была, там лежали различные металлические изделия, который погрузили для сдачи на металл, но по пути следования их остановили сотрудники ГИБДД и доставили в отдел полиции.

В судебном заседании был допрошен свидетель Свидетель №3, который пояснил, что является директором ООО «Велес», магазин общества находится по <адрес>, вид деятельности – продажа хозтоваров, торговля продуктами питания. Также он занимается скупкой металла, у него есть все соответствующие документы, лицензия. Он не помнит, обращались ли к нему люди в период с декабря 2020 года по май 2021 года. К нему приезжали сотрудники полиции, смотрели видеокамеры. В связи с чем сотрудники смотрели видеокамеры он пояснить не смог, сказал, что ему не известно.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием противоречий в показаниях свидетеля Свидетель №3, данных им в ходе судебного заседания, с показаниями, данными им в ходе предварительного следствия, были оглашены ранее данные показания свидетеля (том 3, л.д. 189-190), согласно которым Свидетель № 3 работает в ООО «Велес» в должности директора, их компания занимается в том числе скупкой металлолома у населения, в том числе и цветного металла, к которому также относится медь. Металлолом у населения принимает как лично он, так и его работники, поток людей, сдающих металлолом очень большой, в том числе он также принимает металлолом на дому, а именно на территории <адрес>, где он проживает. Так примерно в мае 2021 года к нему приехали сотрудники полиции, которые сообщили что проводят проверку по факту хищения цветного металлолома с территории ООО «ССК «Звезда», произошедшего в период с декабря 2020 года по май 2021 года, после чего спросили, приносил ли кто-либо ему на продажу в указанный период медные кабели, а также иные изделия из меди, на что он ответил, что приносили, однако данных он этих людей не знает, они ему не знакомы, однако они в указанный период сдавали медные изделия, после чего сотрудниками полиции ему были предоставлены фотографии неких лиц, среди которых он узнал двух мужчин, которыми со слов сотрудников полиции являются ФИО9 и ФИО75 Данные лица в период с декабря 2020 года по май 2021 года приносили ему на пункт металлоприема изделия из меди с целью продажи, однако данный металлолом он у них не купил. Данные лица приезжали к нему на пункт металлоприема на автомобиле марки <данные изъяты> в кузове белого цвета.

После оглашения указанных показаний свидетель пояснил, что давал показания, в протоколе стоит его подпись, по прошествии времени много не помнит, показания свои подтверждает.

В судебном заседании был допрошен свидетель Свидетель №4, который пояснил, что работает заместителем главного механика в ООО «ССК «Звезда», проверяет работоспособность оборудования. Материальные ценности хранятся на складе БКП 3302,

хранится анонсированное оборудование, в пролетах 1, 6, 4, 5. В феврале 2021 года при очередном обходе ему не понравилось, как один ящик стоит боком, остальные ящики стояли ровно. Он вызвал Свидетель № 9, который работал начальником участка аварийного процесса. Он вышел с коллегами, составили список, оформили служебные записки, отправили в службу безопасности. Он составлял служебную записку. Он открыл первую коробку, а она пустая. Как сказал Свидетель № 9 похищены были кабель и расходные материалы, кабель сварочный длиною 50 м, в нем используется только медь, упакован в специальный ящик. Было похищено пять комплектов сварочного оборудования. Оборудование теперь не работоспособно, не хватает материала. Факт кражи был установлен на заводе. Также обход был после новогодних праздников с 12 по ДД.ММ.ГГГГ, он нарушений не заметил, обход он проводит визуально. При обнаружении хищения был запрос стоимости имущества, приложены служебные записки, есть первичная документация. Свидетель №9 также на территории общества обнаружил хищение, но он не помнит время.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием противоречий в показаниях свидетеля Свидетель №4, данных им в ходе судебного заседания, с показаниями, данными им в ходе предварительного следствия, были оглашены ранее данные показания свидетеля в части противоречий (том 3, л.д. 191-193), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 00 минут к нему обратился представитель сварочной лаборатории Свидетель № 9 и сообщил, что в ходе работы со сварочным оборудованием, а именно подготовки к работе сварочного трактора, он обнаружил пропажу из ящиков со сварочным оборудованием, расположенных в первом пролете цеха «БКП» ООО «ССК «Звезда». После чего была проведена ревизия сотрудниками сварочной лаборатории, в ходе которой была обнаружена пропажа сварочного оборудования, в том числе четырех сварочных кабелей сечением 95 мм2, изготовленных из меди длиной по 50 метров каждый в мягкой полимерной оплетке черного цвета, с обоих концов каждого из таких кабелей имелись контактные наконечника, изготовленные из меди 95/14 сечением 95 мм, в общем количестве восьми штук. ДД.ММ.ГГГГ в 8 часов 00 минут он также при обходе мест хранения материальных ценностей обнаружил что одна из коробок со сварочным оборудованием, хранящимся в первом пролете цеха «БКП» ООО «ССК «Звезда», вскрыта, о случившемся он сообщил в службу безопасности ООО «ССК «Звезда». При производстве инвентаризации также было обнаружено отсутствие сварочного оборудования, в том числе двух сварочных кабелей сечением 95 мм2, изготовленных из меди длиной по 50 метров каждый в мягкой полимерной оплетке черного цвета, с обоих концов каждого из таких кабелей имелись контактные наконечника, изготовленные из меди 95/14 сечением 95 мм, в общем количестве четырех штук. При этом уточняет, что перед праздничными днями, а именно ДД.ММ.ГГГГ, производился обход территории, каких-либо нарушений установлено не было, все имущество находилось на своих местах. После чего сотрудниками службы безопасности ООО «ССК «Звезда» была организована охрана ящиков с материальными ценностями, хранящимися в цехе «БКП», обходы более не производились. Спустя некоторое время, примерно ДД.ММ.ГГГГ, он был приглашен сотрудниками службы безопасности к ним в кабинет, где ему продемонстрировали видеозапись, на которой ДД.ММ.ГГГГ сотрудники их завода совершают хищение медных кабелей, после чего им также была организована инвентаризация материальных ценностей, в ходе которой было установлено, что период с 24 февраля по ДД.ММ.ГГГГ из ящиков со сварочным оборудованием, расположенных в первом пролете цеха «БКП» ООО «ССК «Звезда» были похищены шесть сварочных кабелей сечением 95 мм2, изготовленных из меди длиной по 50 метров каждый в мягкой полимерной оплетке черного цвета, с обоих концов каждого из таких кабелей имелись контактные наконечника изготовленные из меди 95/14 сечением 95 мм, в общем количестве двенадцати штук. Сотрудников ООО «ССК «Звезда», изображенных на продемонстрированной ему видеозаписи он не знает, понял, что они сотрудники, так как некоторые из них были одеты в рабочею одежду ООО «ССК «Звезда». Похищенный сварочный кабель используется вместе с указанными наконечниками, являются не раздельными, в производстве части данного кабеля не применяются, он используется работниками предприятиями как цельное изделие длинной 50 метров каждый.

После оглашения указанных показаний свидетель подтвердил их.

В судебном заседании был допрошен свидетель Свидетель №6, который пояснил, что ранее работал стропальщиком в ООО «ССК «Звезда», знает ФИО77, он обращался к нему с просьбой в 2021 году в вечернее время найти машину для перевозок. Он обратился к Свидетель №8, который согласился помочь, он вместе с Свидетель №8 подъехал к забору ООО «ССК «Звезда», в багажник машины которого ФИО77 и ФИО79 загрузили металл в виде проводов, непосредственно это был кабель, упакованный в пленку, количество мотков он не помнит, откуда металл, ФИО77 и ФИО79 не поясняли, они поехали на металлоприем, но он был закрыт, потом ФИО77 договаривался с Свидетель №8, но о чем он не знает.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием противоречий в показаниях свидетеля Свидетель №6, данных им в ходе судебного заседания, с показаниями, данными им в ходе предварительного следствия, были оглашены ранее данные показания свидетеля в части противоречий (том 3, л.д. 198-200), согласно которым спустя некоторое время ФИО2 вернулся, сел в машину и сообщил, что так как уже поздно, то металлолом не принимают. Так как металлолом со слов ФИО2 больше сдать было негде, ФИО2 попросил его и ФИО4 довезти до магазина «Фаэтон» по пути следования. ФИО2 и ФИО14 договорились, что ФИО14 завтра едет в <адрес> и там сдаст металлолом, после чего ФИО2 и ФИО14 обменялись номерами, они их высадили на магазине «Фаэтон», а сами направились по домам, при этом времени было около 23 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ. Спустя некоторое время к нему обратились сотрудники полиции, которые сообщили, что проводят проверку по факту хищения медного кабеля с территории ООО «ССК «Звезда», произошедшего ДД.ММ.ГГГГ, он вспомнил данную описанную им выше ситуацию и осознал, что в указанный день медный кабель в количестве четырех катушек был похищен ФИО2 и ФИО4, ему данные лица преступление совместно совершать не предлагали, за совершение им вышеописанных действий, а именно поиска автомобиля никаких материальных ценностей не предлагали.

После оглашения указанных показаний свидетель подтвердил их.

В судебном заседании был допрошен свидетель Свидетель №7, которая пояснила, что знает ФИО77 и ФИО80, можете охарактеризовать ФИО77 как трудолюбивого, доброго, любящего детей, принимающего участие в их воспитании, с 2018 года по настоящее время работающего стропальщиком в ООО «ССК «Звезда», она за ним ничего подозрительного не замечала, свидетелем осуществления им хищения не была, ФИО77 и ФИО80 вместе в гараже ремонтируют машины, в 2021 году она видела, как они жгли костер, в это время она находилась дома по адресу: <адрес> Ей следователь пояснил, что ФИО77 и ФИО80 украли с завода кабели, разожгли костер, чтобы их обжечь, она об этом ничего не знает, кабели не видела

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием противоречий в показаниях свидетеля Свидетель №7, данных ею в ходе судебного заседания, с показаниями, данными ею в ходе предварительного следствия, были оглашены ранее данные показания свидетеля (том 3, л.д. 202-204), согласно которым по поводу преступления, в котором подозревают ее мужа ФИО2, а именно в хищении медного кабеля с территории ООО «ССК «Звезда», можеть пояснить следующее, что на новогодних праздниках, а именно в период ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в один из указанных дней ФИО2 вернулся домой поздно, на утро этого дня он и его друг ФИО90. Во дворе их дома обжигали какой-то кабель, где они его взяли, ей не известно. На данный момент она понимает, что это мог быть медный кабель, похищенный с территории ООО «ССК «Звезда».

После оглашения указанных показаний свидетель подтвердила их.

Также свидетель после оглашения показаний пояснила, что потом со слов ей стало известно, что это кабель с ООО «ССК «Звезда». Она решила, что обжигают кабель, поскольку были дым, костер. Фраза «это мог быть медный кабель» сказана ею после того, как следователь сказал, что муж подозревается в совершении преступления.

В судебном заседании был допрошен свидетель Свидетель №8, который пояснил, что в 2021 году к нему в вечернее время обратился старый друг Свидетель №6 с просьбой отвезти металл. У него была машина марки <данные изъяты>, государственный

регистрационный знак №. Он попросил его довезти до места, где находится металлолом. Он взял со стоянки автомобиль, доехал до нижней проходной ООО «ССК «Звезда». Свидетель №6 был один, он тоже был один. Они подъехали к стелле, там был ФИО77 в компании кого-то, фамилию, имя, отчество он не знает, которые также сели в его машину, подъехали к забору. Из автомобиля ни он, ни Свидетель №6 не выходили. Вышел только ФИО77 и его друг. Они были минуты три на улице. Они что-то грузили в машину, но он не видел предметы. Потом они попросили его поехать на металлоприем в городе Большой Камень, а потом в магазин «Велес». На металлоприеме было закрыто. В магазин «Велес» пошел только ФИО10, но ему в приеме металла отказали. Он попросил спросить у знакомых, кому можно продать металл. Он в процессе разговора пояснил количество металла. Когда он вышел из магазина, сказал, что никто не хочет приобретать металл. ФИО77 спросил его, не хочет ли он купить металл, он спросил сумму, на что ФИО77 указал сумму в размере 30 000 рублей. По словам ФИО77 это была стоимость 100 кг металла. С банковской карты ПАО «Сбербанк» в банкомате в городе Большой Камень он снял деньги и отдал ФИО77 сумму в размере 30 000 рублей и они разошлись. Из машины вышел ФИО77 с другом. Он с Свидетель №6 поехали домой. С утра ему надо было на вахту в <адрес>. После вахты вечером в городе Владивостоке около Спортивного рынка он сдал металл, его взвесили, было более 90 килограмм, как показали весы. За него ему заплатили почти 50 000 рублей. Он приобретал металл у ФИО77, так как знал, что он дороже. Он его приобрел с целью получения выгоды. Позднее ему позвонил Свидетель №6 и сказал, что металл похищенный.

В судебном заседании был допрошен свидетель Свидетель №9, который пояснил, что он в настоящее время работает в должности заместителя начальника управления в АО ДВЗ «Звезда». По состоянию на 2021 год он работал начальником учета технического участка и обороны в ООО «ССК «Звезда». В тот период было приобретено сварочное оборудование, которое поступило на склад осенью 2020 года несколькими партиями, его хранили в 6 пролете, потом в первом, клали вдоль стены и друг на друга. После новогодних праздников в январе 2021 года были обнаружены вскрытые ящики, о чем он сообщил ФИО83. Было два наклоненных ящика, один - вскрытый, они стояли как целые, но ленты на них не было. ФИО83 сказал сделать обход, проводить расследование. Служба безопасности запрашивала информацию, а он предоставлял. Была составлена соответствующая опись. Были похищены катушки. Медный кабель был округлый, обмотан стрейч-лентой, как привозил поставщик. Его спрессовывали и упаковывали в коробки. Толщина кабеля примерно с палец, предположительно метр кабеля весит 1 кг.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием противоречий в показаниях свидетеля Свидетель №9, данных им в ходе судебного заседания, с показаниями, данными им в ходе предварительного следствия, были оглашены ранее данные показания свидетеля (том 3, л.д. 210-213), согласно которым в период с 2017 года по настоящее время он работает в ООО «ССК «Звезда», на данный момент в должности начальника участка технического обслуживания и ремонта оборудования для сварки и термической резки, в том числе приемка, ремонт, техническое обслуживание сварочного оборудования ООО «ССК «Звезда». К сварочному оборудованию также относятся ящики с комплектующими и расходными материалами к сварочным тракторам, ящики с указанным имуществом были им приняты по их количеству и качеству при поступлении на завод, после чего были поставлены на баланс завода и материально ответственным лицом за их хранение был назначен Свидетель № 4- заместитель главного механика. Местом хранения данных ящиков был обозначен цех «Блок корпусных производств», после чего указанные выше ящики были распределены в первом, пятом и шестом пролете цеха «БКП» ООО «ССК «Звезда». По мере своей возможности, а также в связи со служебной необходимостью им, а также Свидетель №4 раздельно проводился обход мест хранения материальных ценностей, а именно указанных ящиков с комплектующими и расходными материалами к сварочным тракторам, обход производился с 8 часов 00 минут каждого рабочего дня. В данных ящиках хранились указанные комплектующие и расходными материалами к сварочным тракторам, в том числе в комплектность одного ящика входит сварочный кабель сечением 95 мм2 маркировки КОГ 1Х95. где маркировка КОГ означает шифр - кабель особо гибкий, цифра один означает что кабель одножильный, а цифра 95 обозначает его сечение в миллиметрах квадратных, данный кабель изготовлен из меди, находиться в мягкой резиновой полимерной оплетке черного цвета, данный кабель храниться в ящиках в виде катушки, замотанной в

бухту, с обоих концов каждого из таких кабелей имеются контактные наконечника «наконечник кабеля 95/14». Так ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут в ходе работы со сварочным оборудованием, а именно подготовки к работе сварочного трактора, он обнаружил пропажу из ящиков со сварочным оборудованием, расположенных в первом пролете цеха «БКП» ООО «ССК «Звезда». После чего была проведена ревизия сотрудниками сварочной лаборатории, в ходе которой была обнаружена пропажа сварочного оборудования, в том числе четырех сварочных кабелей сечением 95 мм2, изготовленных из меди длиной по 50 метров каждый, в мягкой полимерной оплетке черного цвета, с обоих концов каждого из таких кабелей имелись контактные наконечника изготовленные из меди 95/14, в общем количестве восьми штук. О произошедшем он сообщил заместителю главного механика Свидетель №4, который сообщил о случившемся в службу безопасности. В ходе проведения промежуточной инвентаризации было установлено что в период новогодних праздников, а именно с 8 часов 00 мину ДД.ММ.ГГГГ до 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленными лицами были похищены четыре катушки медного кабеля сечением 95 мм2, изготовленных из меди длиной по 50 метров каждый, в мягкой полимерной оплетке черного цвета, с обоих концов каждого из таких кабелей имелись контактные наконечника изготовленные из меди 95/14, в общем количестве восьми штук. Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ в 8 часов 00 минут также при обходе мест хранения материальных ценностей Свидетель №4 обнаружил, что одна из коробок со сварочным оборудованием, хранящиеся в первом пролете цеха «БКП» ООО «ССК «Звезда», вскрыта, о случившемся он сообщил в службу безопасности ООО «ССК «Звезда», при производстве инвентаризации также было обнаружено отсутствие сварочного оборудования, в том числе двух сварочных кабелей сечением 95 мм2, изготовленных из меди длиной по 50 метров каждый, в мягкой полимерной оплетке черного цвета, с обоих концов каждого из таких кабелей имелись контактные наконечники, изготовленные из меди 95/14 в общем количестве четырех штук, совершенного в период с 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ. После чего ДД.ММ.ГГГГ около 8 часов 00 минут он при обходе мест хранения материальных ценностей, а именно мест хранения ящиков с комплектующими и расходными материалами к сварочным тракторам, расположенных на территории цеха «БКП» ООО «ССК «Звезда», обнаружил пропажу двух сварочных кабелей сечением 95 мм2, изготовленных из меди длиной по 50 метров каждый, в мягкой полимерной оплетке черного цвета, с обоих концов каждого из таких кабелей имелись контактные наконечники, изготовленные из меди 95/14, в общем количестве четырех штук. О произошедшем он сообщил заместителю главного механика ФИО48, который сообщил о случившемся в службу безопасности. В ходе проведения промежуточной инвентаризации было установлено, что в период праздничных дней, а именно с 8 часов 00 мину ДД.ММ.ГГГГ до 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленными лицами были похищены две катушки медного кабеля сечением 95 мм2, изготовленных из меди длиной по 50 метров каждый, в мягкой полимерной оплетке черного цвета, с обоих концов каждого из таких кабелей имелись контактные наконечники, изготовленные из меди 95/14. в общем количестве четырех штук. После чего ДД.ММ.ГГГГ около 8 часов 00 минут он при обходе мест хранения материальных ценностей, а именно мест хранения ящиков с комплектующими и расходными материалами к сварочным тракторам, расположенных на территории цеха «БКП» ООО «ССК «Звезда», обнаружил пропажу четырех сварочных кабелей сечением 95 мм2, изготовленных из меди длиной по 50 метров каждый, в мягкой полимерной оплетке черного цвета, с обоих концов каждого из таких кабелей имелись контактные наконечники, изготовленные из меди 95/14, в общем количестве восьми штук. О произошедшем он сообщил в службу безопасности. В ходе проведения промежуточной инвентаризации было установлено, что в период праздничных дней, а именно с 8 часов 00 мину ДД.ММ.ГГГГ до 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленными лицами были похищены четыре катушки медного кабеля сечением 95 мм2, изготовленных из меди длиной по 50 метров каждый, в мягкой полимерной оплетке черного цвета, с обоих концов каждого из таких кабелей имелись контактные наконечники, изготовленные из меди 95/14, в общем количестве восьми штук.

После оглашения указанных показаний свидетель подтвердил их.

В судебном заседании был допрошен свидетель Свидетель № 10, который пояснил, что с конца декабря 2018 года по настоящее время работает в ООО «ССК «Звезда», в

настоящее время занимает должность специалиста первой категории отдела защиты. В конце января 2021 года к нему со служебной запиской обращался Свидетель № 9 по вопросу разукомплектованности оборудования в первом и пятом пролетах корпусных производств, похитили комплект, кабель заземления и другое, после чего были изучены камеры видеонаблюдения, проведена проверка, в результате указанных мероприятий установлено, что неизвестные лица перекидывали кабель через забор. При внимательном просмотре съемки увидели, что данные лица похожи на наших работников, а именно по форме, силуэтам, было не менее трех человек и погрузчик. Была установлена сумма ущерба в размере около 3,5 млн. рублей, установлены даты хищений, личности сотрудников. Информация о хищении имущества была передана руководству, оно принимает решение об обращении с заявлением в правоохранительные органы. Начальник службы безопасности ФИО49 докладывал о данном факте. На территории расположено много камер, все мы их не посмотрели. Непосредственно он смотрел записи с конца января по февраль 2021 года. У следствия была информация о хищении.

В судебном заседании был допрошен свидетель Свидетель № 11, который пояснил, что является водителем погрузчика в ООО ССК «Звезда», в его обязанности входит перевозка и транспортировка грузов на предприятии, по работе он взаимодействует с другими сотрудниками, поскольку к нему обращаются с просьбами передвинуть железо, аппаратуру. В 2021 году в вечернее время в холодное время года ФИО77 попросил его перевезти что-то. Он был возле шестого пролета, цех «БКП». Что именно он его попросил перевезти, он не помнит, не знал, что перевозит. ФИО79 и ФИО77 искали пролет. Он не имею право возить груз без пролета. Он поехал с шестого пролета к пятому пролету. ФИО77 был один, ФИО77 открыл ворота, он заехал и ушел в раздевалку, сказав грузить, а когда пришел на месте был ФИО77, ФИО79 он не помнит. ФИО77 ехал с ним в кабине. Других ребят он не помнит, они выходили в касках, все были одинаковые. Они груз положили к нему в кабину, в связи с чем возник спор, погружено было что-то в пленке, похожее на шланги, размер в пленке 1 м на 1 м в количества 2 или 3 штуки, точно не менее 2. Возможно там находился ФИО79 и ФИО78. Привез он груз к пятому пролету, ребята его выгрузили, он уехал. Поздее его вызвали сотрудники полиции, он давал аналогичные показания, ребят знает в лицо. Он полагал, что ФИО77 к нему обращается по работе, поскольку на нем были роба и каска.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием противоречий в показаниях свидетеля Свидетель № 11, данных им в ходе судебного заседания, с показаниями, данными им в ходе предварительного следствия, были оглашены ранее данные показания свидетеля в части противоречий (том 3, л.д. 219-221), согласно которым ДД.ММ.ГГГГ Свидетель № 11 работал во вторую смену, а именно с 17 часов 00 минут до 00 часов 30 минут. Около 20 часов 00 минут он находился на своем рабочем месте, а именно на территории ООО «ССК «Звезда», когда к нему подошел ранее ему знакомый мужчина, знает он его как одного из стропальщиков ООО «ССК «Звезда», работающего в цехе «БКП» по имени ФИО2, он сказал ему, что в шестом пролете необходимо перевезти какой-то паллет с грузом, для чего попросил его загнать погрузчик в шестой пролет цеха «БКП» ООО «ССК «Звезда». Так как перевозка и транспортировка грузов по территории предприятия входит в его рабочие обязанности у него данная просьба подозрений не вызвала. После чего он, проехав через центральные ворота цеха «БКП» ООО «ССК «Звезда», поставил свой погрузчик в шестом пролете цеха «БКП» ООО «ССК «Звезда», там находился ФИО2, у которого он спросил, где паллета с грузом, на что ему ответил, что сейчас ее найдет, он сказал, что пока попьет кофе и пошел в раздевалку попить кофе. Когда он вернулся к своему погрузчику, там уже находились двое, а именно ФИО2 и еще один стропальщик ООО «ССК «Звезда» ФИО3 Они вдвоем грузили в кабину погрузчика катушки с кабелем в оплетке черного цвета, обмотанные полимерной прозрачной пленкой в количестве четырех штук. Он спросил у них, почему они загрузили указанные катушки с кабелем в кабину, на что они ему пояснили что паллет они не нашли, а данный груз необходимо отвезти к пятому пролету цеха «БКП» «ООО ССК «Звезда», где находится склад с трубами. Так как таковых складских помещений на территории ООО «ССК «Звезда» нет и большинство материальных ценностей хранится на улице под открытым небом, ему данная просьба подозрительной не показалась, он решил, что они данный кабель хотят отвезти и оставить там в месте хранения материальных ценностей или занести в пятый пролет цеха

через находившиеся там двери, о том, что они планируют его похитить, ему ничего известно не было. Так он сел за управление его погрузчиком, к нему в кабину на подножку погрузчика встал ФИО2 и они начали движение. Приехав к пятому пролету цеха «БКП» «ООО ССК «Звезда», где на улице находится склад труб и дверь, ведущая в пятый пролет цеха, к погрузчику подошли двое, а именно ранее загружавший катушки с кабелем в кабину ФИО3 и с ним еще один мужчина которого он знает, как работника ООО «ССК «Звезда» в должности стропальщика ФИО4 После чего приехавший с ним ФИО2, ФИО3 и ФИО4 разгрузили из кабины его погрузчика четыре катушки кабеля, после чего он с данного места уехал, как в дальнейшем развивались события ему не известно. Спустя некоторое время от сотрудников полиции ему стало известно, что ФИО2, ФИО3 и ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ похитили с территории ООО «ССК «Звезда» четыре катушки медного кабеля, в этот момент он осознал, что именно в тот момент, когда он помогал им отвезти катушки с кабелем, они совершали хищение. Ему никто из указанных лиц преступление с ними совместно совершать не предлагал, о том, что они совершают преступление, ему известно не было, за то, что он довез катушки с кабелем до пятого пролета цеха «БКП» ООО «ССК «Звезда», ему ничего не предлагали и не обещали, он считал, что просто выполняет свою работу.

После оглашения указанных показаний свидетель подтвердил их.

В судебном заседании была допрошена свидетель Свидетель №12, которая пояснила, что работает с 2017 года по настоящее время металлоприемщиком в <адрес> пункте по приему металла. Она знает ФИО2, он живет недалеко, в поселке есть шино-монтаж, часто приезжает туда, приходят знакомые, работники. Она не помнит, чтобы он сдавал металл, возможно он сдавал металл, медь. Также она знает ФИО6, видела его, он приезжал на машине, сдавал металл бытового назначения, толстые кабели, производственные он не приносил. Указанных лиц она знает по именам, фамилии указывал следователь.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием противоречий в показаниях свидетеля Свидетель № 12, данных ею в ходе судебного заседания, с показаниями, данными ею в ходе предварительного следствия, были оглашены ранее данные показания свидетеля в части противоречий (том 3, л.д. 223-225), согласно которым Свидетель № 12 длительное время работает на указанном пункте металлоприема, а также является жителем <адрес>, ей знакомы личности ФИО2 и ФИО6, знает их как местных жителей <адрес>. Данные мужчины регулярно приносят различный металлолом на продажу, среди которого попадаются разного рода металлические изделия, в том числе изготовленные из меди. ФИО2 и ФИО6 по ее мнению являются друзьями, так как часто приходят вместе. Так примерно в начале января 2021 года примерно в период с 3 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО6 приносили на пункт металлоприема и сдавали на металлолом мешок, внутри которого находился медный кабель, точного веса она данного металлолома не помнит, за сколько он был приобретен сказать не может, так как с того момента уже прошло много времени. При приеме металлолома она всегда спрашивает у лиц, его сдающих, где они его взяли, так было и в этот раз. Они ей пояснили, что данный металлолом принадлежит им и они его нашли, более они нечего не поясняли.

После оглашения указанных показаний свидетель пояснила, что показания она давала, их содержание не помнит, подпись она ставила. Дополнительно свидетель пояснила, что ФИО77 и ФИО80 приносили кабель, который был свернут, скорее всего обожженный, в настоящее время точного периода она не помнит. Во время допроса ей следователь показывал фотографии, фамилии названных лиц она узнала от следователя. Перед тем как подписать протокол допроса, она показания прочитала.

В судебном заседании была допрошена свидетель Свидетель №13, которая пояснила, что с января 2021 года до момента задержания ФИО8 проживала совместно с ФИО81 в <адрес> детьми. В 2020 году они совместно не проживали. Его может охарактеризовать положительно, принимал участие в содержании детей, к ней относился хорошо, в его поведении она ничего подозрительного не замечала, спиртное он не употребляет. За период совместного проживания в вечернее время он не покидал квартиру. Ей известен его круг общения.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием противоречий в показаниях свидетеля Свидетель № 13, данных ею в ходе судебного заседания, с показаниями, данными ею в ходе предварительного следствия, были оглашены ранее данные показания свидетеля в части противоречий (том 3, л.д. 226-228), согласно которым по вечерам ФИО8 за период их совместного проживания иногда уходил из дома, куда ей не известно. При этом когда он уходил из дома, он всегда одевался в темную одежду, мобильный телефон он всегда оставлял дома, точных дат, когда это происходило, он указать не может, так как не помнит. Куда ФИО8 направлялся дальше, она не знает. ФИО8 принимает активное участие в воспитании и содержании их детей, хоть он и не является родным отцом ФИО27, относится он к ней как к родной, принимает активное участие в ее воспитании и содержании, таким образом на момент задержания сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ у ФИО8 на иждивении находилось двое малолетних детей, так как поддержки со стороны у нее нет, на данный момент без участия в их жизни ФИО8 ей очень тяжело справляется с двумя детьми.

После оглашения указанных показаний свидетель их не подтвердила и пояснила, что они даны под угрозами оперуполномоченных сотрудников.

В судебном заседании была допрошена свидетель Свидетель №14, которая пояснила, что ее супруг ФИО9 ранее работал на стройке, местонахождение которой ей не известно, отношения в семье хорошие, супруг участвует в содержании и воспитании детей, является любящим и любимым супругом, папой, по обстоятельствам дела ей ничего не известно.

В судебном заседании был допрошен свидетель Свидетель №15 (псевдоним), который пояснил, что он знает лично ФИО81 и ФИО82, которые ему рассказали о факте кражи металла с ООО «ССК «Звезда», согласно рассказу которых они на новогодние праздники в начале января 2021 года, в первых числах, ходили на завод, «вытащили» кабель, количество он не знает. Всего при краже кабеля их было четверо: ФИО82, ФИО81 Дима, ФИО77 и еще кто-то. Непосредственно он очевидцем преступления не являлся, знает об этом от ФИО81 и ФИО82. Из разговора ему стало известно, что кража была не один раз. Полагает, что они могут оказать давление на ФИО77, он слышал, что ФИО77 изменил показания, полагает, что на него оказано давление со стороны ФИО81.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием противоречий в показаниях свидетеля Свидетель №15 (псевдоним), данных им в ходе судебного заседания, с показаниями, данными им в ходе предварительного следствия, были оглашены ранее данные показания свидетеля в части противоречий (том 3, л.д. 244-247), согласно которым касаемо совершения ФИО8 и ФИО9 кражи медного кабеля с территории ООО «ССК «Звезда» ему известно, что именно указанные лица совершили данное преступление, в период новогодних праздников, то есть с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, а также ему известно, что совершили они его не одни, а совместно с ФИО2, который ему известен, как лицо ранее судимое, также ранее проживающее на территории <адрес>, со слов ФИО9 он ему знаком, так как ранее они вместе отбывали наказание, еще одним мужчиной, сведениями о личности которого не обладает, ему только известно, что он проживает на территории <адрес>, и ранее с ФИО2 совершал преступление, за которое был осужден. Так в один из дней в январе 2021 года, примерно 3-4 числа указанного месяца в вечернее время ФИО2 совместно со своим знакомым прибыли в общежитие № по <адрес> в <адрес>, где у них произошла встреча с ФИО9 и ФИО8 В ходе данного разговора ФИО2 предлагал последним совершить кражу медного кабеля с ООО «ССК «Звезда», при этом в ходе разговора уверял последних, что охраны в праздники и в ночное время никакой не будет и проникнут они на территорию завода через какой-то проем в ограждении и красть они собирались медный кабель, находящийся в каких - то катушках, как он понял он был смотан, на что последние согласились. Данная информация ему известна со слов, он лично при данном разговоре не присутствовал. Также ему известно, что в момент совершения последними преступления, а именно хищения медного кабеля с территории ООО «ССК «Звезда», в месте совершения преступления появились какие-то посторонние люди, появления которых ФИО9, ФИО8. ФИО2 и еще один мужчина - знакомый ФИО2 не ожидали, от чего последние бросили часть похищенного ими имущества и вернулись за ним только утром. Факт совершения данного преступления ФИО77 время был не выявленным и

когда сотрудникам полиции удалось всех участников его совершения задержать, то ФИО2 и его знакомый дали признательные показания, в том числе на ФИО9 и ФИО8, как на лиц, свершивших с ними совместно преступление, после чего ФИО9 и ФИО8 были арестованы и находятся в СИЗО в <адрес>. С тех пор на ФИО2 и его знакомого оказывается воздействие со стороны ФИО9 и ФИО8, так как ФИО2 содержится вмести с ними в СИЗО, а ФИО8 и в большей степени ФИО9 имеют влияние в криминальной среде, то на него там оказывается давление с целью, чтобы последний изменил ранее данные им показания. Друг ФИО2 находился на свободе и через доверенных лиц ФИО9 и ФИО8 на него также оказывается давление, для того что бы тот изменил показания. И так как он входит в круг общения ФИО9 и ФИО8, ему известно, что результат был достигнут и в ближайшее время они откажутся от своих показаний в пользу ФИО9 и ФИО8, сказав, что их с ними не было. Ему достоверно известно, что хищение медного кабеля с территории ООО «ССК «Звезда» в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ совершенно ФИО9, ФИО8, ФИО2 и еще одним мужчиной - знакомым ФИО2

После оглашения указанных показаний свидетель подтвердил их.

Кроме того, вина подсудимых подтверждается имеющимися в деле и исследованными в судебном заседании следующими доказательствами:

- заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он сообщил о совершенном в отношении ООО «Уфанефтемаш» преступлении (том 1, л.д. 28);

- рапортом о телефонном сообщении, поступившем в дежурную часть МО МВД России «Большекаменский», зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 5 часов 10 минут в дежурную часть МО МВД России «Большекаменский» поступило телефонное сообщение от инспектора ДПС ГИБДД МО МВД России «Большекаменский» о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 5 часов 00 минут <адрес>, обнаружен автомобиль марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, в кузове которого находятся деревянные ящики с металлическими изделиями (болты, гайки). Рядом с автомобилем находились Свидетель №2 и ФИО75 Откуда данные вещи, пояснить не могут (том 1, л.д. 26);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный у здания МО МВД России «Большекаменский», по <адрес>, в ходе которого обнаружен и изъят автомобиль марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак № с содержимым (грузом) (том 1, л.д. 29-35);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен участок местности, расположенный в 150 метрах от <адрес> в <адрес>, с участием Потерпевший №1, в ходе которого установлены место и способ совершения преступления (том 1, л.д. 36-42);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены автомобиль марки Toyota Lite Ace, государственный регистрационный знак К209КМ/125RUS; решетки чугунные ВЧ от комплектов лотков водоотводных типа BetoMax ЛВ 20.29.33-Б-У в количестве шести штук, в осматриваемых деревянных ящиках находятся болты с шестигранной головкой оцинкованные ГОСТ 7798-70/DIN 933 20.0х50 класса прочности 8.8; болты с шестигранной головкой оцинкованные ГОСТ 7798-70/DIN 933 20.0х60 класса прочности 8.8; болты с шестигранной головкой оцинкованные ГОСТ 7798-70/DIN 933 20.65 класса прочности 8.8; гайки шестигранные высокопрочные ГОСТ 5915-70 М20 класса прочности 8.0 оцинкованная; шайбы плоские оцинкованные ГОСТ 11371-78/DIN 125 М 20; болты высокопрочные ГОСТ 52644-2006 24.0 х 65 класса прочности 10.9; гайки высокопрочные ГОСТ 52645-2006 М24 класса прочности 10.9 в количестве 25 килограмм; шайбы плоские высокопрочные ГОСТ 52646-2006 24 класса прочности 10.9; болты с шестигранной головкой оцинкованный ГОСТ 7798-70/DIN 933 20.0х80 класса прочности 8.8; болты с шестигранной головкой оцинкованный ГОСТ 7798- 70/DIN 933 20,0х100 класса прочности 8.8; болты с шестигранной головкой ГОСТ 52644-2006 24.0х80 класса прочности

10.9, которые впоследствии признаны и приобщены в качестве вещественных доказательства по уголовному делу, автомобиль марки Toyota Lite Ace, государственный регистрационный знак К209КМ/125 RIJS передан на ответственное хранение законному владельцу Свидетель №1 (том 4, л.д. 13-22);

- протоколом явки с повинной ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, в которой он сообщил о совершенном им преступлении, то есть о хищении имущества принадлежащего ООО «Уфанефтемаш», совершенного им на участке местности расположенного в 150 метрах от <адрес> в <адрес> (том 1, л.д. 52-53);

- справка от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «Уфанефтемаш», согласно которой с территории базы ООО «Уфанефтемаш» были похищены решетки чугунные ВЧ от комплектов лотков водоотводных типа BetoMax ЛВ 20.29.33-Б-У в количестве 6 штук (от трех комплектов), общей стоимостью 16 830 рублей; крепеж высокопрочный в количестве 9 ящиков общим весом 475 кг, общей стоимостью 110 754,85 рублей, общий ущерб составил 127 584,85 рублей (том 1, л.д. 44);

- заявлением представителя ООО «ССК Звезда» Потерпевший № 2 В.С. от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он сообщил о совершенном в отношении ООО «ССК Звезда» преступлении (том 1, л.д. 60);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена территории ООО «ССК «Звезда», расположенная по адресу: <адрес>, в ходе которого установлены место и способ совершения преступления (том 1, л.д. 65-71);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием обвиняемого ФИО2 осмотрен компакт диск Verbatim CD-R емкостью 700 MB № с записью ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО9 и стенограмма в отношении ФИО9 на семи листах, которые впоследствии признаны и приобщены в качестве вещественных доказательства по уголовному делу (том 4, л.д. 49-58);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого обвиняемый ФИО6 опознал ФИО8, как лицо, совершившее совместно с ним преступление, то есть хищение имущества ООО «ССК Звезда» (том 4, л.д. 79-82);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в ходе которого на территории дома обнаружен участок местности, где ФИО2 обжигал похищенный им медный кабель (том 4, л.д. 1-4);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля Свидетель №10 был изъят CD-R диск с фрагментом видеозаписи, на котором запечатлен момент хищения имущества, принадлежащего ООО «ССК «Звезда», совершенного ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д. 26-28);

- протоколом осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием свидетеля Свидетель № 5 осмотрен CD-R диск с фрагментом видеозаписи, на котором запечатлен момент хищения имущества, принадлежащего ООО «ССК «Звезда», совершенного ДД.ММ.ГГГГ (том 4, л.д. 29-33);

- протоколом осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием обвиняемого ФИО2 и его защитника ФИО71 осмотрен CD-R диск с фрагментом видеозаписи, на котором запечатлен момент хищения имущества, принадлежащего ООО «ССК «Звезда», совершенного ДД.ММ.ГГГГ и который впоследствии признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 4, л.д. 34-38).

Также в качестве доказательств вины в совершении преступления по факту хищения чужого имущества подсудимыми ФИО4, ФИО3 суд принимает протоколы явок с повинной, которые поддержаны ими в судебном заседании с учетом данными ими пояснений (том 1, л.д. 105-106, 108-109).

В качестве доказательства вины в совершении преступления ФИО8 по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ суд принимает поддержанный им в судебном заседании протокол явки с повинной (том 1, л.д. 52-53).

В качестве доказательств совершения хищения чужого имущества подсудимыми ФИО2 и ФИО6 суд принимает данными им явки с повинной только в части показания относительно себя, у ФИО6 – относительно ФИО2, а у ФИО2 – относительно ФИО6, как ими и поддержано в судебном заседании и с учетом всех пояснений относительно размера ущерба, которыми ими даны в судебном заседании. В качестве доказательств вины в совершении хищения чужого имущества подсудимыми ФИО9 и ФИО8 суд указанные протоколы не принимает, поскольку они в данной части не поддержаны подсудимыми ФИО2 и ФИО6 в судебном заседании.

Вместе с тем суд, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности всех имеющихся в деле доказательств, руководствуясь при этом законом, правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности – достаточности для разрешения, приходит к выводу о доказанности вины подсудимых в совершении ими хищения чужого имущества.

Вина подсудимого ФИО8 в совершении им преступления в отношении имущества ООО «Уфанефтемаш» подтверждается его собственными признательными показаниями, как данными в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, показаниями потерпевшего – представителя ООО «Уфанефтемаш», свидетелей Свидетель №1, Свидетель № 2, письменными доказательствами по делу, в том числе явкой с повинной ФИО8 Показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей последовательны и не противоречивы, оснований для оговора подсудимого со стороны названных лиц судом не установлено.

Вина подсудимого ФИО8 в совершении им преступления в отношении имущества ООО «ССК «Звезда» подтверждается показаниями потерпевшего – представителя ООО «ССК «Звезда», свидетелей Свидетель № 3, Свидетель № 4, Свидетель № 9, ФИО50, Свидетель № 12, Свидетель № 15 (псевдоним), письменными доказательствами по делу. Также в качестве доказательств вины ФИО8 по факту хищения имущества ООО «ССК «Звезда» суд принимает показания подсудимых ФИО2, ФИО6, свидетеля Свидетель № 13, данные ими в ходе предварительного следствия, принимая их за основу, а изменение данных ими в судебном заседании показаний как избранную и совместно согласованную линию защиты.

Вина подсудимого ФИО2 в совершении им преступлений в отношении имущества ООО «ССК «Звезда» подтверждается его собственными признательными показаниями, показаниями потерпевшего – представителя ООО «ССК «Звезда», показаниями подсудимых ФИО6, ФИО51, ФИО4, свидетелей Свидетель № 3, Свидетель № 4, Свидетель № 9, ФИО50, Свидетель № 12, Свидетель № 15 (псевдоним), Свидетель № 6, Свидетель № 8, Свидетель № 11, письменными доказательствами по делу, в том числе данными им явками с повинной, явкой с повинной ФИО6 Суд также принимает в качестве доказательства совершения ФИО2 указанных преступлений показания свидетеля Свидетель № 7, данные ею в ходе предварительного следствия, полагая, что измененные в судебном заседании показания являются ее желанием помочь супругу избежать наказания, смягчить наказание.

Вина подсудимого ФИО9 в совершении им преступления в отношении имущества ООО «ССК «Звезда» подтверждается показаниями потерпевшего – представителя ООО «ССК «Звезда», показаниями свидетелей Свидетель № 3, Свидетель № 4, Свидетель № 9, ФИО50, Свидетель № 12, Свидетель № 15 (псевдоним), Свидетель № 6, Свидетель № 8, Свидетель № 11, письменными доказательствами по делу. Также в качестве доказательств вины ФИО9 по факту хищения имущества ООО «ССК «Звезда» суд принимает показания подсудимых ФИО2, ФИО6, данные ими в ходе предварительного следствия, принимая их за основу, а изменение данных ими в судебном заседании показаний как избранную и совместно согласованную линию защиты. Также суд полагает, что своими собственными показаниями, данными как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании с указанием на частичное признание вины, подсудимый признал факт своего участия в

совершаемом совместно с ФИО2, ФИО6, ФИО8 преступлении, что и согласуется с теми показаниями, которые в ходе предварительного следствия даны и ФИО2, и ФИО6

Вина подсудимого ФИО6 в совершении им преступления в отношении имущества ООО «ССК «Звезда» подтверждается его собственными признательными показаниями, показаниями потерпевшего – представителя ООО «ССК «Звезда», показаниями подсудимых ФИО2, ФИО51, ФИО4, свидетелей Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №12, Свидетель №15 (псевдоним), письменными доказательствами по делу, в том числе данной им явкой с повинной, явкой с повинной ФИО2

Вина подсудимого ФИО3 в совершении им преступления в отношении имущества ООО «ССК «Звезда» подтверждается его собственными признательными показаниями, показаниями потерпевшего – представителя ООО «ССК «Звезда», показаниями подсудимых ФИО2, ФИО4, свидетелей Свидетель №4, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №11, письменными доказательствами по делу, в том числе данной им явкой с повинной, явкой с повинной ФИО2, явкой с повинной ФИО4

Вина подсудимого ФИО4 в совершении им преступления в отношении имущества ООО «ССК «Звезда» подтверждается его собственными признательными показаниями, показаниями потерпевшего – представителя ООО «ССК «Звезда», показаниями подсудимых ФИО2, ФИО3, свидетелей Свидетель №4, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №6, Свидетель №8, Свидетель №11, письменными доказательствами по делу, в том числе данной им явкой с повинной, явкой с повинной ФИО2, явкой с повинной ФИО3

Как и описано выше суд принимает в качестве доказательств показания подсудимых ФИО6 и ФИО2, непосредственно данные ими в ходе предварительного следствия, принимая во внимание, что они даны ранее нежели в судебном заседании, сведений о недопустимым способах дознания суду не представлено, постановление суда на поданное ФИО2 жалобе направлено ему для вручения по адресу его содержания, ФИО6 указанных сведений не заявлено, протоколы допросов составлены в присутствии защитников и подписаны без замечаний, указание защитника о проведении допроса иным лицом, а не следователем, указанным в протоколе, не подтверждено, протокол им подписан, ни одного обращения от ФИО6, ни от его защитника о нарушении порядка дознания не подано. Кроме того суд принимает во внимание показания свидетеля Свидетель №15, который пояснил, что ему знакомы ФИО9, ФИО8, которые как на ФИО2, так и на ФИО6 оказывают давление с целью изменения ранее данных ими показаний. Также суд обращает внимание, что о факте оказания давления на подсудимых ФИО2 и ФИО6 свидетелем сообщено ДД.ММ.ГГГГ, а показания указанных подсудимых изменены 24 и ДД.ММ.ГГГГ, что согласуется с представленными свидетелем сведениями, не доверять показаниям которого у суда оснований не имеется, поскольку он предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, является знакомым указанных выше лиц, входит в круг их общения, которому они доверяют, рассказывают обстоятельства своей жизни.

В связи с вышеприведенными обстоятельствами суд также не находит оснований для признания в качестве недопустимого доказательства протокол опознания подсудимым ФИО6 подсудимого ФИО8, замечаний в ходе проведения данного следственного действия у сторон отсутствовали, при этом в судебном заседании представлены сведения о наличии давления подсудимым ФИО8 на подсудимого ФИО6, что согласуется с датами проведенных по делу допросов и изменении показаний.

Также суд принимает во внимание показания подсудимого ФИО9, на которые ссылается сторона защиты (том 2, л.д. 138-141, 197-201), поскольку согласуются с показаниями подсудимых ФИО2 и ФИО6 по факту их встречи по месту жительства ФИО9

Суд принимает во внимание, что свидетелями Свидетель № 7, Свидетель № 13, Свидетель № 14, на показания которых ссылается сторона обвинения, даны показания относительно характеристики личности подсудимых, при этом государственный обвинитель испрашивал сведения и об обстоятельствах жизни совместно проживающих с ним лиц, наличии либо отсутствии у них подозрительного поведения, иные обстоятельства, которые по мнению стороны обвинения, имеют значение при рассмотрении настоящего дела.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу, что обстоятельства, при которых подсудимые ФИО2, ФИО6, ФИО9, ФИО8, ФИО3, ФИО4 совершали хищение чужого имущества, нашли свое подтверждение.

Анализируя установленные в стадии судебного разбирательства обстоятельства, суд приходит к выводу, что преступления совершены подсудимыми по корыстным мотивам и являются целенаправленными, свидетельствует о наличии у них прямого умысла.

Исследуемые судом доказательства согласуются между собой, в том числе показания потерпевших, свидетелей, письменные материалы дела, сомнений у суда не вызывают.

Существенных нарушений норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, влияющих на допустимость доказательств, представленных органами предварительного расследования, судом не установлено. Фактов оказания давления на подсудимых со стороны сотрудников правоохранительных органов в ходе судебного следствия также не установлено. Все следственные действия с подсудимым проводились с участием защитника, каких-либо замечаний или жалоб от подсудимых и его защитников не поступало.

Обращаясь к вопросу квалификации действий подсудимых, суд приходит к следующему.

Так действия подсудимого ФИО8 в отношении имущества ООО «Уфанефтемаш» суд квалифицирует по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества.

Действия подсудимого ФИО2 в отношении имущества ООО «ССК «Звезда» в период времени с 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в иное хранилище.

Действия подсудимого ФИО2 в отношении имущества ООО «ССК «Звезда» в период времени с 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в иное хранилище.

В силу примечания к статье 158 Уголовного кодекса РФ под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются хозяйственные помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для постоянного или временного хранения материальных ценностей.

Суд полагает, что квалифицирующий признак «с незаконным проникновением в иное хранилище» по указанным эпизодам нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку подсудимый совершал хищение из помещения первой производственной линии блока корпусных производств ООО «ССК «Звезда». Факт того, что ФИО2 является работником общества не свидетельствует об отсутствии указанного признака. Суд полагает, что указание подсудимого и его защитника в судебном заседании, что ФИО2 действовал в рабочее время, находясь на рабочем месте, несостоятельно, является линией защиты, поскольку в ходе предварительного следствия в своих пояснениях ФИО2 пояснял, что через проем в ограждении проникал на территорию цеха с целью хищения медного кабеля в феврале и марте 2021 года в выходной день.

Действиям подсудимых ФИО8, ФИО2, ФИО6, ФИО9 в период времени с 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества ООО «ССК «Звезда», а также действия подсудимых ФИО2, ФИО4, ФИО3 в период времени с 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества ООО «ССК «Звезда» суд полагает подлежащим переквалификации ввиду следующего.

Так пункт «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ предполагает совершение тайного хищения чужого имущества, совершенной в крупной размере, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновение в иное хранилище.

Так в ходе предварительного следствия следователем установлен размер ущерба, причиненный действиями подсудимых ФИО8, ФИО2, ФИО6, ФИО9 в период времени с 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ потерпевшему ООО «ССК «Звезда» в размере 281 082,24 рублей.

Аналогичный размер ущерба потерпевшему ООО «ССК «Звезда» установлен в ходе предварительного следствия следователем в результате действий подсудимых ФИО2, ФИО4, ФИО3 в период времени с 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ.

В обоснование суммы ущерба в обоих случаях следователем в качестве доказательств представлена справка ООО «Газстройсервис» от ДД.ММ.ГГГГ № Л, согласно которой стоимость 1 метра сварочного кабеля сечением 95 мм2 составляет 1 390,80 рублей, наконечника кабеля 95/14 в количестве одной штуки, составляет 365,28 рублей (том 4, л.д. 87-88), стоимость указана с учетом НДС.

Вместе с тем в соответствии с абзацем 4 пункта 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», определяя размер похищенного имущества, следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления, при отсутствии сведений о цене стоимость похищенного имущества может быть установлена на основании заключения экспертов.

В момент хищения обществу причинен материальный ущерб в денежном эквиваленте, который фактически равен стоимости приобретенного имущества – закупочной цены имущества.

При этом первоначальная стоимость имущества (основного средства) определяется как сумма расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов (абзац 2 части 1 статьи 257 Налогового кодекса РФ).

Потерпевшим ООО «ССК «Звезда» в ходе судебного следствия представлены письменные доказательства, расчеты, обосновывающие сумму ущерба, причиненного обществу действиями подсудимых, согласно содержанию которых действиями подсудимых ФИО8, ФИО2, ФИО6, ФИО9 в период времени с 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ обществу причинен ущерб в размере 234 235,20 рублей; действиями подсудимого ФИО2 в период времени с 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ – в размере 117 117,60 рублей; действиями подсудимого ФИО2 в период времени с 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ – в размере 117 117,60 рублей; действиями подсудимых ФИО2, ФИО4, ФИО3 в период времени с 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ - в размере 234 235,20 рублей.

Согласно примечанию к статье 158 Уголовного кодекса РФ ущерб в размере 234 235,20 рублей не является крупным.

При указанных обстоятельствах действия подсудимых ФИО8, ФИО2, ФИО6, ФИО9 в период времени с 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, а также действия подсудимых ФИО2, ФИО4, ФИО3 в период времени с 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ подлежат переквалификации.

Суд полагает, что действия подсудимых ФИО8, ФИО2, ФИО6, ФИО9 в период времени с 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ надлежит квалифицировать по пунктам «а», «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище.

Суд полагает, что квалифицирующий признак «совершенная группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку хищение имущества принадлежащего потерпевшему, совершено совместно по предварительному сговору подсудимыми.

Суд полагает, что квалифицирующий признак «с незаконным проникновением в иное хранилище» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку хищение имущества принадлежащего обществу, произошло из помещения первой производственной линии блока корпусных производств ООО «ССК «Звезда», куда незаконно и тайно проникли подсудимые, что нашло подтверждение в судебном заседании. Установление трудовых отношений подсудимого ФИО2 с обществом не свидетельствует об отсутствии данного признака.

Также суд полагает, что действия подсудимых ФИО2, ФИО4, ФИО3 в период времени с 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ надлежит квалифицировать по пункту «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

Суд полагает, что квалифицирующий признак «совершенная группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку хищение имущества принадлежащего потерпевшему, совершено совместно по предварительному сговору подсудимыми.

Суд полагает, что в данном эпизоде квалифицирующий признак «с незаконным проникновением в иное хранилище» отсутствует, поскольку из показаний подсудимых, данных как в ходе предварительного следствия, так и поддержанные в судебном заседании, они находились на рабочем месте, ФИО3 м ФИО2 – при исполнении обязанностей, рабочая смена ФИО4 только закончилась, он находилась в рабочем вагончике, место работы не покинул, домой не ушел.

В судебном заседании представители потерпевшего ООО «ССК «Звезда» Потерпевший №2, ФИО45 пояснили, что сумма в размере 234 235,20 рублей для общества значительной не является, принимая во внимание оборот денежных средств предприятия.

При назначении подсудимым наказания суд в соответствии со статьями 6, 43, части 3 статьи 60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, данные о личности подсудимых, состояние их здоровья, а также влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО2 по каждому эпизоду суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, признание им своей вины, раскаяние в содеянном, принесение представителю потерпевшего извинений в судебном заседании, которые приняты последним, желание возмещения ущерба, причиненного им своими действиями потерпевшему, наличие на иждивении двух малолетних и одного несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО2, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО9 суд признает частичное признание вины, раскаяние в содеянном, принесение представителю потерпевшего извинений в судебном заседании, которые приняты последним, желание возмещение ущерба, причиненного им своими действиями потерпевшему, наличие на иждивении четырех малолетних детей, один из которых является инвалидом.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому ФИО9, с учетом положений статей 15, 18, 86 Уголовного кодекса РФ является рецидив преступления, поскольку на момент совершения преступления подсудимый имел непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Так приговором Спасского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГГГ, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Приморского краевого суда от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 166 Уголовного кодекса РФ (преступление совершено ДД.ММ.ГГГГ, то есть в период совершеннолетия), за которое предусмотрено максимальное наказание до семи лет лишения свободы, что в силу положений части 4 статьи 15 Уголовного кодекса РФ относится к

категории тяжких преступлений, освобожден условно-досрочно ДД.ММ.ГГГГ, вместе с тем в силу пункта «г» части 3 статьи 86 Уголовного кодекса РФ в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, судимость погашается по истечении восьми лет после отбытия наказания, указанный срок в отношении ФИО9 не истек.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО6 является признанием им своей вины, раскаяние в содеянном, принесение представителю потерпевшего извинений в судебном заседании, которые приняты последним, желание возмещение ущерба, причиненного им своими действиями потерпевшему, частичное возмещение причиненного ущерба, явка с повинной, активное способствование в раскрытии преступления, наличие на иждивении одного малолетнего ребенка, наличие состояния беременности у его супруги.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО6, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО4 является признанием им своей вины, раскаяние в содеянном, принесение представителю потерпевшего извинений в судебном заседании, которые приняты последним, желание возмещение ущерба, причиненного им своими действиями потерпевшему, частичное возмещение причиненного ущерба, явка с повинной, активное способствование в раскрытии преступления, наличие на иждивении одного малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО4, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО51 является признанием им своей вины, раскаяние в содеянном, принесение представителю потерпевшего извинений в судебном заседании, которые приняты последним, желание возмещение ущерба, причиненного им своими действиями потерпевшему, частичное возмещение причиненного ущерба, явка с повинной, активное способствование в раскрытии преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО51, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО8 по эпизоду в отношении имущества ООО «Уфанефтемаш» является полное признание вины, активное способствование в раскрытии преступления, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двух малолетних детей, явка с повинной.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО8 по эпизоду в отношении имущества ООО «ССК «Звезда» является наличие на иждивении двух малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО8, по обоим эпизодам судом не установлено.

Согласно медицинским данным подсудимые на учете у врачей нарколога и психиатра не состоят, по месту жительства характеризуются положительно.

Также в качестве характеризующих личность подсудимых сведений суд принимает показания Свидетель №7, Свидетель №13, Свидетель №14, ФИО52

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимыми ФИО2, ФИО6, ФИО9, ФИО8 преступлений которые суд квалифицировал по пунктам «а», «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, подсудимыми ФИО2, ФИО3, ФИО4 преступлений, которые суд квалифицировал по пункту «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, а также преступлений, совершенных ФИО2, которые квалифицированы по пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, конкретные обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимых, влияние наказания на их исправление, на условия их жизни и жизни их семей, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу, что справедливым, законным и в полной мере отвечающим целям и

задачам наказания будет являться назначение каждому подсудимому наказания в виде лишения свободы, поскольку иной, менее строгий вид наказания не будет способствовать их исправлению и не сможет служить достижению целей наказания.

Между тем, принимая во внимание обстоятельства по делу, отношение подсудимых к содеянному, наличие смягчающих наказание обстоятельств, которые позволяют суду сделать вывод о том, что исправление подсудимых возможно без изоляции от общества, но в условиях осуществления контроля за их поведением со стороны специализированных государственных органов суд устанавливает подсудимым ФИО2, ФИО6, ФИО9, ФИО8 по преступлениями, которые суд квалифицировал по пунктам «а», «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, подсудимым ФИО2, ФИО3, ФИО4 по преступлениям, которые суд квалифицировал по пункту «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, а также подсудимому ФИО2 по преступлениям, которые квалифицированы по пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, испытательный срок, в течение которого они своим поведением должны доказать свое исправление и оправдать доверие суда.

Несмотря на то, что подсудимый ФИО8 в судебном заседании не признал вину в совершении преступления в отношении имущества ООО «ССК «Звезда», принимая во внимание личность осужденного, его поведение в ходе предварительного следствия и судебного заседания, полагает, что отсутствуют основаниям, по которым суд не может применить к нему положения статьи 73 Уголовного кодекса РФ.

Также суд полагает, что подсудимому ФИО8 наказание по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ надлежит назначить в виде обязательных работ. Суд не находит оснований для назначения подсудимому штрафа принимая во внимание обстоятельства совершенного им преступления, личность подсудимого, в том числе отсутствие у него места работы.

Оснований для применения иных видов наказания в отношении подсудимых судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства дела и степень общественной опасности совершенного преступления, суд полагает, что оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняются подсудимые, на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса РФ, не имеется.

С учетом установленных судом смягчающих обстоятельств, предусмотренных положениями статьи 61 Уголовного кодекса РФ, суд назначает подсудимым ФИО2, ФИО6, ФИО8, ФИО3, ФИО4 наказание по правилам части 1 статьи 62 Уголовного кодекса РФ., подсудимому ФИО9 – по правилам части 2 статьи 68 Уголовного кодекса РФ.

Суд не назначает подсудимым дополнительное наказание по пунктам «а», «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, в том числе ФИО2 – по пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ в виде ограничения свободы, полагая, что исправление подсудимых возможно путем отбытия основного наказания.

Доказательств, подтверждающих неудовлетворительное состояние здоровья подсудимых, позволяющих суду смягчить наказание, не представлено. Напротив, на вопрос суда подсудимые пояснили, что хронических заболеваний не имеют.

Ранее вынесенные в отношении подсудимого Долгих А.В. Шкотовским районным судом Приморского края приговор от 18 декабря 2020 года, а также приговор мирового судьи судебного участка № 97 судебного района города Большого Камня и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым присоединено наказание по приговору Шкотовского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГГГ, надлежит исполнять самостоятельно

Приговор Шкотовского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО6 также подлежит самостоятельному исполнению.

Также судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Шкотовским районным судом Приморского края в отношении ФИО4 вынесен приговор о признании его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса РФ, который подлежит самостоятельному исполнению.

Потерпевшим ООО «ССК «Звезда» по делу заявлен гражданский иск с учетом причиненного действиями подсудимых ущерба, просит взыскать солидарно с ФИО8, ФИО9, ФИО2, ФИО6 в пользу общества имущественный вред, причиненный преступлением в размере 234 235,20 рублей; солидарно с ФИО2, ФИО4, ФИО3 в пользу общества имущественный вред, причиненный преступлением в размере 234 235,20 рублей; с ФИО2 - 234 235,20 рублей.

Вместе с тем суд принимает во внимание, что подсудимыми ФИО4, ФИО3, ФИО6 ущерб частично погашен.

Так ФИО3 внесена сумма в размере 3 000 рублей, ФИО4 – 3 000 рублей, ФИО6 – 20 000 рублей, что подтверждено представителем потерпевшего в судебном заседании, в связи с чем им уточнены заявленные исковые требования о взыскании суммы ущерба с учетом оплаченных указанными подсудимыми сумм.

В судебном заседании подсудимые согласились с заявленными обществом исковыми требованиями с учетом их уточнений.

Таким образом общество просит взыскать солидарно с подсудимых ФИО8, ФИО9, ФИО2, ФИО6 в пользу общества имущественный вред, причиненный преступлением в размере 214 235,20 рублей; солидарно с подсудимых ФИО2, ФИО4, ФИО3 в пользу общества имущественный вред, причиненный преступлением в размере 228 235,20 рублей; с ФИО2 - 234 235,20 рублей.

Суд, разрешая гражданский иск потерпевшего, исходит из требований статьи 1064 Гражданского кодекса РФ, указывающей на то, что вред, причиненный личности или имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, в связи с чем, уточненный иск потерпевшего подлежит удовлетворению в полном объеме.

При вынесении решения по заявленным исковым требованиям суд учитывает, что подсудимыми ФИО4, ФИО3, ФИО6 ущерб частично погашен.

Гражданский иск ООО «Уфанефтемаш» по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со статьей 81 Уголовно-процессуального кодекса РФ

На основании изложенного и руководствуясь статьями 297 – 299, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 158, пунктом «б» части 2 статьи 158, пунктами «а», «б» части 2 статьи 158, пунктом «а» «части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, на основании которой назначить ему наказание:

- по пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (эпизод за период с 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ) – в виде двух лет лишения свободы без ограничения свободы;

- по пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (эпизод за период с 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ) – в виде двух лет лишения свободы без ограничения свободы;

- по пунктам «а», «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (эпизод за период с 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 11 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ) – в виде двух лет лишения свободы без ограничения свободы;

- по пункту «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (эпизод за период с 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 8 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ) – в виде двух лет лишения свободы без ограничения свободы.

На основании части 2 статьи 69 Уголовного кодекса РФ путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО2 наказание в виде пяти лет лишения свободы без ограничения свободы.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком пять лет.

Обязать осужденного ФИО2 в течение десяти суток по вступлении приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства, отмечаться в органах исполняющих наказание в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией; не менять место жительства без уведомления данных органов.

Меру пресечения осужденному ФИО2, избранную по данному делу, в виде заключения по стражу, изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, и освободить его из-под стражи в зале суда. По вступлению приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Приговор мирового судьи судебного участка № судебного района города Большого Камня и Шкотовского района Приморского края от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом приговора Шкотовского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГГГ) исполнять самостоятельно.

Приговор Шкотовского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

ФИО6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы без ограничения свободы.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса РФ назначенное ФИО6 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком три года.

Обязать осужденного ФИО6 в течение десяти суток по вступлении приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства, отмечаться в органах исполняющих наказание в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией; не менять место жительства без уведомления данных органов.

Меру пресечения осужденному ФИО6, избранную по данному делу, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу, отменить.

Приговор Шкотовского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

ФИО9 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы без ограничения свободы.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса РФ назначенное ФИО9 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком три года шесть месяцев.

Обязать осужденного ФИО9 в течение десяти суток по вступлении приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту его

жительства, отмечаться в органах исполняющих наказание в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией; не менять место жительства без уведомления данных органов.

Меру пресечения осужденному ФИО9, избранную по данному делу, в виде заключения по стражу, изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, и освободить его из-под стражи в зале суда. По вступлению приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

ФИО8 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158, пунктами «а», «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, на основании которых назначить ему наказание:

- по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении имущества ООО «Уфанефтемаш») - в виде 200 (двухсот) часов обязательных работ;

- по пунктам «а», «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении имущества ООО «ССК «Звезда») – в виде двух лет шести месяцев лишения свободы без ограничения свободы.

На основании части 2 статьи 69 Уголовного кодекса РФ путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО8 наказание в виде двух лет шести месяцев десяти дней лишения свободы без ограничения свободы.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса РФ назначенное ФИО8 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком три года шесть месяцев.

Обязать осужденного ФИО8 в течение десяти суток по вступлении приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства, отмечаться в органах исполняющих наказание в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией; не менять место жительства без уведомления данных органов.

Меру пресечения осужденному ФИО8, избранную по данному делу, в виде заключения по стражу, изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, и освободить его из-под стражи в зале суда. По вступлению приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

ФИО7 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде одного года семи месяцев лишения свободы без ограничения свободы.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса РФ назначенное ФИО7 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года.

Обязать осужденного ФИО7 в течение десяти суток по вступлении приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства, отмечаться в органах исполняющих наказание в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией; не менять место жительства без уведомления данных органов.

Меру пресечения осужденному ФИО7, избранную по данному делу, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу, отменить.

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде одного года семи месяцев лишения свободы без ограничения свободы.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса РФ назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года.

Обязать осужденного ФИО4 в течение десяти суток по вступлении приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту его

жительства, отмечаться в органах исполняющих наказание в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией; не менять место жительства без уведомления данных органов.

Меру пресечения осужденному ФИО4, избранную по данному делу, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу, отменить.

Приговор Шкотовского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГГГ исполнять самостоятельно.

Исковые требования ООО «ССК «Звезда» к ФИО2, ФИО6, ФИО9, ФИО8, ФИО7, ФИО4 о взыскании ущерба удовлетворить.

Взыскать солидарно с ФИО8, ФИО9, ФИО2, ФИО6 в пользу ООО «ССК «Звезда» сумму ущерба в размере 214 235,20 рублей.

Взыскать солидарно с ФИО2, ФИО7, ФИО4 в пользу ООО «ССК «Звезда» сумму ущерба в размере 228 235,20 рублей.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО «ССК «Звезда» сумму ущерба в размере 234 235,20 рублей.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу – автомобиль марки Toyota Lite Ace, переданный на ответственное хранение его владельцу Свидетель № 1, надлежит оставить по принадлежности у законного владельца; решетки чугунные, болты с шестигранной головкой оцинкованные, шайбы плоские оцинкованные, болты высокопрочные, гайки высокопрочные, шайбы плоские высокопрочные, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных докзательств МО МВД России «Большекаменский», надлежит возвратить владельцу по принадлежности, CD-диск с фрагментом видеозаписи хищения имущества, компакт-диск в отношении ФИО9, стенограмма, хранящиеся в материалах дела, надлежит хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд через Шкотовский районный суд Приморского края в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение 10 суток с момента вручения копии приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.В. Федорова

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».